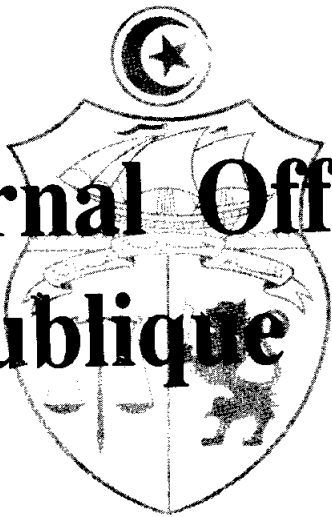




Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANCAISE POUR INFORMATION

Vendredi 17 Sfar 1414 - 6 Août 1993

136^{ème} année

N° 58

Sommaire

Lois

Loi organique n° 93-85 du 2 août 1993, portant modification du code de la presse.....	1116
Loi n° 93-86 du 2 août 1993, portant ratification du protocole signé le 26 octobre 1990 portant amendement de l'alinéa (A) de l'article 50 de la convention relative à l'aviation civile internationale, conclue à Chicago le 7 décembre 1944.....	1118
Loi n° 93-87 du 2 août 1993, portant ratification du protocole signé le 6 octobre 1989 portant amendement de l'article 56 de la convention relative à l'aviation civile internationale, conclue à Chicago le 7 décembre 1944.....	1118
Loi n° 93-88 du 2 août 1993, portant ratification d'une convention dans le domaine de prévoyance sociale conclue entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire.....	1118
Loi n° 93-89 du 2 août 1993, portant ratification d'un accord de coopération dans le domaine du transport et de la navigation maritimes, conclu entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire	1118
Loi n° 93-90 du 2 août 1993, portant ratification d'un accord conclu le 13 mai 1993 entre le gouvernement de la République Tunisienne et les Etats-Unis d'Amérique, et relatif à la réalisation en Tunisie du programme d'habitat.....	1118
Loi n° 93-91 du 2 août 1993, portant ratification d'un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Pologne concernant la promotion et la protection réciproques des investissements.....	1119
Loi n° 93-92 du 2 août 1993, portant ratification d'une convention conclue entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Pologne et tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu.....	1119
Loi n° 93-93 du 2 août 1993, portant ratification d'un accord de crédit entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale d'Autriche.....	1119
Loi n° 93-94 du 2 août 1993, portant approbation d'un accord de garantie conclu entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement, et relatif au prêt objet de l'accord conclu le 4 mars 1993 entre ladite banque et la banque nationale agricole.....	1119

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 93-1602 du 28 juillet 1993, portant convocation du corps électoral pour l'élection des membres du conseil municipal de la commune de Djedeida du gouvernorat de l'Ariana.....	1120
Nomination d'un gouverneur.....	1120
Nomination d'un chef de division.....	1120
Nomination d'un secrétaire général de commune.....	1120
Mutation d'un gouverneur.....	1120
Mutation de délégués.....	1120
Nomination d'un délégué.....	1120

Ministère de la Justice

Décret n° 93-1553 du 26 juillet 1993, portant modification du décret n° 76-287 du 29 mars 1976, portant création d'une justice cantonale à compétence étendue à Carthage.....	1120
---	------

Ministère de la Défense Nationale

Décret n° 93-1554 du 26 juillet 1993, portant constitution d'un tribunal militaire permanent au Kef.....	1121
Décret n° 93-1555 du 26 juillet 1993, modifiant le décret n° 82-1405 du 30 octobre 1982 relatif à la constitution d'un tribunal militaire permanent à Sfax.....	1121
Arrêté du ministre de la défense nationale du 27 juillet 1993, portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de (20) candidats résidents en médecine et (08) candidats titulaires du doctorat en médecine avec le grade de capitaine d'active, (05) candidats titulaires d'un diplôme de chirurgien dentiste et (03) candidats titulaires d'un diplôme de pharmacien avec le grade de lieutenant d'active 3ème échelon en vue de leur intégration dans le corps des officiers de la santé militaire.....	1121
Arrêté du ministre de la défense nationale du 27 juillet 1993, portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de (04) candidats titulaires de la maîtrise en histoire et (02) candidats titulaires de la maîtrise arts décoratifs spécialité(design aménagement)) de l'école des beaux arts avec le grade de sous-lieutenant d'active ..	1122

Ministère des Finances

Nomination d'un chef de bureau de contrôle des impôts.....	1122
Nomination d'un chef de service.....	1122
Nomination de contrôleurs des finances.....	1122

Ministère du Plan et du Développement Régional

Décret n° 93-1559 du 26 juillet 1993, portant organisation du recensement général de la population et de l'habitat.....	1122
---	------

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 93-1561 du 26 juillet 1993, portant création d'une unité de réalisation du projet d'irrigation à Sidi Ismaïl des gouvernorats de Béja et Jendouba.....	1123
--	------

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Maintien d'un fonctionnaire en activité dans le secteur public.....	1123
---	------

Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Nomination d'un chef de service.....	1124
--------------------------------------	------

Ministère de L'Education et des Sciences

Nomination de doyens de facultés.....	1124
Nomination d'un directeur d'un institut supérieur.....	1124
Nomination d'un directeur.....	1124
Nomination d'un sous directeur.....	1124
Nomination d'un chef de service.....	1124
Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	1124

Ministère de la Culture	
Nomination d'un chargé de mission.....	1124
Ministère de la Santé Publique	
Nomination de maîtres de conférences agrégés.....	1124
Arrêté des ministres de l'éducation et des sciences et de la santé publique du 27 juillet 1993, modifiant et complétant l'arrêté du 22 août 1990 portant organisation des concours de recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine aux facultés de médecine.....	1124
Arrêté des ministres de l'éducation et des sciences et de la santé publique du 27 juillet 1993, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax.....	1125
Arrêté des ministres de l'éducation et des sciences et de la santé publique du 27 juillet 1993, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie.....	1126
Arrêté des ministres de l'éducation et des sciences et de la santé publique du 27 juillet 1993, portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en pharmacie.....	1126
Arrêté des ministres de l'éducation et des sciences et de la santé publique du 27 juillet 1993, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire.....	1127
Ministère des Affaires Sociales	
Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 3 à la convention collective nationale des concessionnaires du matériel agricole et de génie civil	1127
Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale des industries et du commerce des boissons alcoolisées	1135
Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale de la construction métallique (bâtiment)	1143
Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 5 à la convention collective nationale des hôtels classés touristiques et établissements similaires	1151
Arrête du ministre des affaires sociales du 2 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale concernant l'imprimerie, la reliure, la brochure, la transformation du carton et du papier et la photographie	1155

Loi organique n° 93-85 du 2 août 1993, portant amendement du "Code de la Presse".

Au nom du peuple ;

La Chambre des Députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier : Les articles 1, 2, 6, 8, 9, 12, 14, 14 (bis), 24, 44, 52, 54, 57, 64 et 73 du code de la presse sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 1er (nouveau) : La liberté de la presse, de l'édition, de l'impression, de la distribution et de la vente des livres et des publications, est garantie et exercée dans les conditions définies par le présent code .

Art. 2 (nouveau) : Sont soumises à la formalité du dépôt légal : 1) Les oeuvres imprimées de toute nature, telles que livres, publications périodiques, ouvrages, estampes, gravures, cartes postales illustrées, affiches, cartes de géographie, brochures, bulletins, annuaires et revues ou autres.

2) Les oeuvres suivantes : les enregistrements musicaux, sonores et visuels, les oeuvres photographiques et les logiciels, qui sont mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou cédés pour la reproduction.

Art. 6 (nouveau) : Toutes les oeuvres visées à l'article 2 ci-dessus doivent être inscrites, selon le cas, par l'imprimeur, le producteur, l'éditeur ou le distributeur, sur des registres spéciaux. Chaque inscription est affectée d'un numéro d'ordre suivant une série ininterrompue .

Art. 8 (nouveau) : Le dépôt légal de toutes les oeuvres produites ou reproduites en Tunisie incombe, selon le cas, à l'imprimeur ou au producteur, et a lieu dès achèvement du tirage ou de la fabrication .

Un dépôt par l'imprimeur de toute oeuvre périodique est effectué en deux exemplaires auprès du Parquet territorialement compétent, en cinq exemplaires auprès du Ministère de l'Intérieur et en treize exemplaires auprès du Secrétariat d'Etat à l'Information (un de ces derniers exemplaires est destiné à la Chambre des Députés, quatre sont destinés à la Bibliothèque Nationale et deux au Centre de Documentation Nationale).

Un dépôt par l'imprimeur de toute oeuvre imprimée non périodique, est effectué en un exemplaire auprès du Parquet territorialement compétent, et en sept exemplaires auprès du Ministère de la Culture (l'un de ces exemplaires est destiné à la Chambre des Députés, un autre exemplaire au Ministère de l'Intérieur et quatre à la Bibliothèque Nationale).

Lorsqu'il s'agit de partitions ou d'oeuvres sonores musicales, produites ou reproduites en Tunisie, un dépôt en un exemplaire doit être effectué par le fabricant auprès du Centre de Musique Arabe et Méditerranéenne, et ce, avant toute mise à la disposition du public .

Un dépôt par le producteur de toute autre oeuvre, est effectué en un seul exemplaire auprès du parquet territorialement compétent, et en six exemplaires auprès du Ministère de la Culture (l'un de ces exemplaires est destiné au Ministère de l'Intérieur, et

quatre à la Bibliothèque Nationale) Lorsque l'oeuvre est imprimée, produite ou reproduite à l'étranger mais éditée en Tunisie, le dépôt incombe à l'éditeur dans les conditions prévues aux alinéas précédents concernant l'imprimeur ou le producteur .

Lorsqu'il s'agit d'une oeuvre dont la confection nécessite la collaboration de plusieurs spécialistes, le dépôt est effectué par celui qui l'a eue le dernier en main, et ce, avant toute mise à la disposition du public .

En cas d'inexécution totale ou partielle des dépôts prescrits par le présent article, il pourra être procédé à l'achat d'office dans le commerce, des exemplaires non déposés de l'oeuvre, et ce, aux frais de la personne physique ou morale soumise à l'obligation du dépôt légal .

Art. 9 (nouveau) : Le dépôt légal de toute oeuvre imprimée ou produite à l'étranger et introduite en Tunisie, et mise publiquement en vente, en location ou en distribution, incombe au distributeur et ce, avant sa mise à la disposition du public .

Un dépôt de toute oeuvre périodique paraissant à l'étranger et introduite en Tunisie, doit être effectué en un exemplaire auprès du Parquet de Tunis, en deux exemplaires auprès du Ministère de l'Intérieur et en six exemplaires auprès du Secrétariat d'Etat à l'Information .

Un dépôt de toute oeuvre non périodique paraissant à l'étranger et introduite en Tunisie doit être effectué en un exemplaire auprès du Parquet de Tunis, en un exemplaire auprès du Ministère de l'Intérieur et en un exemplaire auprès du Ministère de la Culture .

Lorsqu'il s'agit de partitions ou d'oeuvres sonores musicales produites à l'étranger et introduites en Tunisie, un dépôt en un exemplaire doit être effectué par le distributeur, auprès du Centre de Musique Arabe et Méditerranéenne, avant leur mise à la disposition du public .

Art. 12 (nouveau) : Sera puni d'une amende de 200 à 400 dinars, et en cas de récidive, de 400 à 800 dinars, quiconque se serait soustrait aux obligations mises à sa charge par les dispositions du présent chapitre et les textes pris pour son application .

En outre, tout ce qui est publié ou introduit en Tunisie en infraction aux dispositions précédentes peut être saisi par arrêté du Ministère de l'Intérieur après avis du Ministre de la Culture ou du Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de l'Information, selon les attributions de chacun d'eux.

La confiscation des exemplaires mis illégalement à la disposition du public peut être ordonnée par la juridiction compétente .

Art. 14 (nouveau) : Avant l'impression de tout périodique, l'imprimeur doit exiger le récépissé délivré par le Ministère de l'Intérieur et dont la date de délivrance ne doit pas remonter à plus d'une année .

Art. 14 Bis (nouveau) : Tout changement d'imprimerie où un périodique est imprimé conformément à l'article 14 du présent Code, ne peut avoir lieu qu'après une déclaration envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au ministère de l'Intérieur, cinq jours avant ce changement .

Art. 24 (nouveau) : Sont réputées étrangères au regard du présent code, toutes les oeuvres, périodiques ou non, quelle qu'en soit la langue d'expression, paraissant à l'étranger ou éditées par

(1) Travaux préparatoires

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 juillet 1993.

une entreprise dont le siège est en Tunisie, mais dont le capital est en totalité ou en partie étranger.

Art. 44 (nouveau) : est puni de deux mois à trois ans d'emprisonnement, et d'une amende de 1.000 à 2.000 dinars, celui qui, par les mêmes moyens mentionnés à l'article 42, aura directement, soit incité à la haine entre les races, ou les religions, ou les populations, soit à la propagation d'opinions fondées sur la ségrégation raciale ou sur l'extrémisme religieux, soit provoqué à la commission des délits prévus à l'article 48 du présent code, soit incité la population à enfreindre les lois du pays

Art. 52 (nouveau) : est punie de la même peine, la diffamation non prouvée, commise par les mêmes moyens précités, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, à l'encontre d'un ou de plusieurs membres du Gouvernement, d'un ou plusieurs députés, d'un fonctionnaire public, d'un dépositaire ou agent de l'autorité publique, d'un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, ou d'un témoin en raison de sa déposition.

La peine prononcée ne pourra être abaissée en-dessous du minimum prévu à l'alinéa précédent.

En outre la juridiction ordonnera la publication, par extrait, de sa décision, dans les colonnes de l'un des quotidiens et dans l'un des hebdomadaires, et ce aux frais de la personne condamnée.

Art. 54 (nouveau) : Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis, est une injure.

L'injure commise par les moyens énoncés à l'article 42 à l'encontre des Corps Constitués ou des personnes désignées par les articles 51 et suivants du présent code, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocation, sera punie d'un emprisonnement de seize jours à trois mois et d'une amende de 120 à 1.200 Dinars.

La peine prononcée ne pourra être abaissée en-dessous du minimum prévu à l'alinéa précédent.

La peine d'emprisonnement sera d'un an au maximum et l'amende de 1.200 Dinars, lorsque l'injure a été commise par les mêmes moyens précités, à l'encontre d'un groupe de personnes qui appartiennent, par leur origine, à une race ou à une religion déterminée, et ce, dans le but d'inciter à la haine entre les citoyens ou les habitants.

Art. 57 (nouveau) : La vérité du fait diffamatoire, mais seulement lorsque le fait est relatif aux fonctions, peut être établie par les voies ordinaires dans le cas où l'imputation concerne les Corps Constitués ou les Armées de terre ou de mer ou de l'air ou les Administrations Publiques ou toutes les personnes visées à l'article 52 du présent code.

La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand le fait est relatif aux fonctions, pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit.

La vérité du fait diffamatoire ne peut être établie dans les cas suivants :

- a) Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne;
- b) Lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années;
- c) Lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation.

Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article, la preuve contraire peut être rapportée. Si la vérité du fait diffamatoire est établie, il est mis fin aux poursuites.

Lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites engagées par le ministère public ou d'une plainte déposée contre le prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, fait sursis aux poursuites et au jugement du délit de diffamation.

Art. 64 (nouveau) : Il est interdit de rendre compte d'aucun procès en diffamation dans les cas prévus aux paragraphes a, b, et c de l'article 57 du présent Code ainsi que des débats de procès en reconnaissance de filiation, de divorce et d'avortement. Cette interdiction ne s'applique pas aux jugements qui pourront toujours être publiés mais avec autorisation de l'autorité judiciaire.

Dans toutes les affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire la publication en détail du procès.

Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures des cours et tribunaux. Pendant le cours des débats et à l'intérieur des salles d'audience des tribunaux, l'emploi d'appareils d'enregistrement sonore, d'appareils photographiques ou cinématographiques est interdit sauf autorisation donnée par l'autorité judiciaire compétente. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 120 à 1.200 dinars avec confiscation des moyens utilisés à cet effet.

Art. 73 (nouveau) : Le Ministre de l'Intérieur pourra, après avis du Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de l'information et sans préjudice des sanctions pénales prévues par les textes en vigueur, ordonner la saisie de tout numéro d'un périodique dont la publication sera de nature à troubler l'ordre public. La réparation du préjudice subi peut, le cas échéant, être demandée conformément aux dispositions légales en vigueur.

En cas de poursuites en application des articles 43 à 49 inclus du présent Code, le tribunal saisi du fond pourra, en chambre du conseil, les parties intéressées entendues et dans le délai de huit jours, décider la suspension, pour une période ne dépassant pas six mois, du périodique objet des poursuites. La décision que prendrait le tribunal est exécutoire par provision et susceptible d'appel. La cour d'appel statue sur cet appel dans un délai de dix jours à compter de la date du dépôt de la demande au greffe de cette juridiction.

Tout périodique suspendu doit cesser sa publication. La publication du périodique est considérée comme étant poursuivie s'il résulte des circonstances de fait, notamment de la collaboration de tout ou partie du personnel appartenant au périodique suspendu, ou des signes extérieurs de la nouvelle publication, que celle-ci, quoique paraissant sous un nouveau titre, est en réalité la continuation du périodique suspendu.

La suspension d'un périodique est sans effet sur les contrats du travail qui lient l'exploitant, lequel demeure tenu d'honorer toutes les obligations contractuelles ou légales qui en résultent.

Celui qui aura continué la publication du périodique sera puni d'un emprisonnement de seize jours à six mois et d'une amende de soixante (60) à six cents (600) dinars.

Article Deux : L'article 11 du code de la presse est abrogé.

Article Trois : Le second alinéa de l'article 48 du code de la presse est modifié comme suit :

"Est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 à 2.000 Dinars, l'offense commise par les moyens précités envers l'un des cultes dont l'exercice est autorisé"

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 août 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 93-86 du 2 août 1993, portant ratification du protocole signé le 26 octobre 1990, portant amendement de l'alinéa (A) de l'article 50 de la convention relative à l'aviation civile internationale, conclue à Chicago le 7 décembre 1944 (1).

Au nom du peuple,

La Chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié le protocole annexé à la présente loi, signé à Montréal le 26 octobre 1990, et portant amendement de l'alinéa (A) de l'article 50 de la convention relative à l'aviation civile internationale, conclue à Chicago le 7 décembre 1944.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 août 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 juillet 1993.

Loi n° 93-87 du 2 août 1993, portant ratification du protocole signé le 6 octobre 1989 portant amendement de l'article 56 de la convention relative à l'aviation civile internationale, conclue à Chicago le 7 décembre 1944 (1).

Au nom du peuple,

La Chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié le protocole annexé à la présente loi, signé à Montréal le 6 octobre 1989, et portant amendement de l'article 56 de la convention relative à l'aviation civile internationale, conclue à Chicago le 7 décembre 1944.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 août 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 juillet 1993.

Loi n° 93-88 du 2 août 1993, portant ratification d'une convention dans le domaine de prévoyance sociale conclue entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire (1).

Au nom du peuple,

La Chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifiée la convention dans le domaine de prévoyance sociale annexée à la présente loi, et conclue à Alger le 22 avril 1993, entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire.

(1) Travaux préparatoires

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 juillet 1993.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 août 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 93-89 du 2 août 1993, portant ratification d'un accord de coopération dans le domaine du transport et de la navigation maritimes, conclu entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire (1).

Au nom du peuple,

La Chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié l'accord de coopération dans le domaine du transport et de la navigation maritimes, annexé à la présente loi, et conclu à Alger le 22 avril 1993, entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 août 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 juillet 1993.

Loi n° 93-90 du 2 août 1993, portant ratification d'un accord conclu le 13 mai 1993 entre le gouvernement de la République Tunisienne et les Etats-Unis d'Amérique, et relatif à la réalisation en Tunisie du programme d'habitat (1).

Au nom du peuple,

La Chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié l'accord annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 13 mai 1993, entre le gouvernement de la République Tunisienne et les Etats-Unis d'Amérique, et relatif à la contribution de l'agence pour le développement international, à la réalisation en Tunisie, du programme d'habitat et ce, notamment par l'octroi par ladite agence, de garantie de prêts à la Tunisie jusqu'à concurrence d'un montant de quinze millions (15.000.000) de dollars U.S.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 août 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 juillet 1993.

Loi n° 93-91 du 2 août 1993, portant ratification d'un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Pologne concernant la promotion et la protection réciproques des investissements (1).

Au nom du peuple,

La Chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié l'accord annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 30 mars 1993, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Pologne et concernant la promotion et la protection réciproques des investissements.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 août 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 juillet 1993.

Loi n° 93-92 du 2 août 1993, portant ratification d'une convention conclue entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Pologne et tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu (1).

Au nom du peuple,

La Chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifiée la convention annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 30 mars 1993, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Pologne et tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 août 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 juillet 1993.

Loi n° 93-93 du 2 août 1993, portant ratification d'un accord de crédit entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale d'Autriche (1).

Au nom du peuple,

La Chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié l'accord annexé à la présente loi, conclu à Vienne le 8 avril 1993, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale d'Autriche et relatif à l'octroi à la Tunisie, d'un crédit d'un montant de un milliard (1.000.000.000) de schillings autrichiens.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 août 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 juillet 1993.

Loi n° 93-94 du 2 août 1993, portant approbation d'un accord de garantie conclu entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement, et relatif au prêt objet de l'accord conclu le 4 mars 1993 entre ladite banque et la banque nationale agricole (1).

Au nom du peuple,

La Chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvé l'accord de garantie annexé à la présente loi, conclu à Abidjan le 4 mars 1993, entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement et relatif à un prêt d'un montant maximum de cinquante millions (50.000.000) d'unités de compte, objet de l'accord conclu le même jour entre ladite banque et la banque nationale agricole.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 août 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 juillet 1993.

décrets et arrêtés

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 93-1602 du 28 juillet 1993, portant convocation du corps électoral pour l'élection des membres du conseil municipal de la commune de Djedeida du gouvernorat de l'Arlana.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre d'Etat ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 69-25 du 8 avril 1969, relative au code électoral, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 92-1573 du 7 septembre 1992, relatif à la dissolution du conseil municipal de Djedeida et désignation d'une délégation spéciale,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les électeurs sont convoqués le dimanche 5 septembre 1993 pour l'élection des membres du conseil municipal de la commune de Djedeida.

Art. 2. - Le scrutin sera ouvert à huit heures du matin et clos à dix huit heures.

Art. 3. - Les déclarations des candidatures en vue de faire partie du conseil municipal de la commune visée à l'article 1er ci-dessus doivent être effectuées selon les dispositions du code électoral à partir du dimanche 15 août 1993 jusqu'au samedi 21 août 1993 à dix huit heures et ce, au siège de la délégation de la commune concernée.

Art. 4. - La campagne électorale est ouverte du dimanche 29 août 1993 à zéro heure et prend fin le vendredi 3 septembre 1993 à minuit.

Art. 5. - Chaque liste de candidats aux élections municipales peut demander le remboursement des frais d'impression des bulletins de vote et des affiches électorales conformément aux articles 35 et 45 bis du code électoral et ce à raison de dix millimes pour chaque bulletin de vote imprimé et de six cents millimes pour chaque affiche électorale imprimée.

Art. 6. - Le ministre d'Etat ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 juillet 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 93-1550 du 26 juillet 1993.

Monsieur Louati Mohamed est chargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Sidi Bouzid à compter du 17 juin 1993.

Par décret n° 93-1551 du 27 juillet 1993.

Monsieur Farouk Meziou, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de division des affaires économiques au gouvernorat du Kef avec bénéfice des indemnités et avantages alloués au directeur d'administration centrale.

Par décret n° 93-1552 du 27 juillet 1993.

Monsieur Fethi Mejri, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Jendouba.

Par arrêté du ministre d'Etat ministre de l'intérieur du 27 juillet 1993.

Monsieur Mohamed Soudani, gouverneur de Sidi Bouzid, est muté en la même fonction au gouvernorat de Bizerte à compter du 17 juin 1993.

Par arrêté du ministre d'Etat ministre de l'intérieur du 27 juillet 1993.

Monsieur Mohamed Hédi Oueslati, délégué de Monastir est muté en la même fonction aux services centraux du ministère de l'intérieur à compter du 18 juin 1993.

Par arrêté du ministre d'Etat ministre de l'intérieur du 27 juillet 1993.

A compter du 17 juin 1993, Messieurs :

- Bouaziz Youssef, délégué de Gâfour gouvernorat de Siliana, est muté en sa même qualité à la délégation de Jerissa gouvernorat du Kef.

Bouraoui Attia, est chargé des fonctions de délégué à la délégation de Gâfour gouvernorat de Siliana.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret n° 93-1553 du 26 juillet 1993, portant modification du décret n° 76-287 du 29 mars 1976, portant création d'une justice cantonale à compétence étendue à Carthage.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et notamment son article 2,

Vu les codes de procédure pénale, civile et commerciale,

Vu le décret n° 74-1602 en date du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 92-1330 du 20 juillet 1992, portant organisation du ministère de la justice,

Vu le décret n° 76-287 du 29 mars 1976, portant création d'une justice cantonale à compétence étendue à Carthage,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article premier du décret susvisé n° 76-287 du 29 mars 1976, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier. (nouveau) - Il est institué à Carthage une justice cantonale à compétence étendue dont la circonscription comprend le territoire des délégations de Carthage, La Goulette, Lac et la Marsa.

Cette juridiction ressortit au tribunal de première instance de Tunis.

Art. 2. - Le ministre de la justice fixera par arrêté la date d'ouverture de la juridiction créée en vertu du présent décret.

Art. 3. - Le ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Décret n° 93-1554 du 26 juillet 1993, portant constitution d'un tribunal militaire permanent au Kef.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu le décret du 10 janvier 1957, portant promulgation du code de justice militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 1er,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987,

Vu le décret n° 82-1405 du 30 octobre 1982, portant constitution d'un tribunal permanent à Sfax,

Vu le décret n° 86-897 du 30 septembre 1986, relatif à la fixation du nombre des chambres auprès des tribunaux militaires permanents,

Vu l'avis du ministre de la justice,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est constitué un tribunal militaire permanent siégeant au Kef,

Le tribunal, peut en cas de besoin, tenir ses audiences en tout autre lieu situé dans les limites de sa compétence territoriale telle qu'elle est fixée par les articles 3 et 4 du présent décret.

Art. 2. - Le tribunal militaire permanent du Kef comprend une seule chambre.

COMPETENCE TERRITORIALE

Art. 3. - La compétence territoriale du tribunal militaire permanent du Kef s'étend, en temps de paix, sur l'ensemble des territoires relevant des gouvernorats du Kef, Jendouba, Béja, Siliana et Kasserine.

Art. 4. - En temps de guerre la compétence territoriale du tribunal militaire permanent du Kef s'étend aux territoires limitrophes des zones mentionnées à l'article précédent et sur lesquels se trouvent des forces tunisiennes installées au delà des frontières du pays.

Au cas où des forces armées tunisiennes se trouveraient sur ces territoires en application d'une alliance entre le gouvernement tunisien et le gouvernement allié intéressé, la compétence de ce tribunal est celle fixée par cette alliance.

Art. 5. - Les ministres de la justice, de la défense nationale, et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 93-1555 du 26 juillet 1993, modifiant le décret n° 82-1405 du 30 octobre 1982, relatif à la constitution d'un tribunal militaire permanent à Sfax.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu le décret du 10 janvier 1957, portant promulgation du code de justice militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 1er,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987,

Vu le décret n° 82-1405 du 30 octobre 1982, portant constitution d'un tribunal permanent à Sfax,

Vu le décret n° 93-1554 du 26 juillet 1993, portant constitution d'un tribunal militaire permanent au Kef,

Vu l'avis du ministre de la justice,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - L'article 2 du décret susvisé n° 82-1405 du 30 octobre 1982 est modifié comme suit :

Art. 2. (nouveau) - La compétence territoriale du tribunal militaire permanent de Sfax s'étend, en temps de paix, sur l'ensemble des territoires relevant des gouvernorats de Sfax, Kairouan, Sidi Bouzid, Gabès, Medenine, Tataouine, Tozeur, Gafsa et Kebili.

Art. 2. - Les ministres de la justice, de la défense nationale, et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de la défense nationale du 27 juillet 1993, portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de (20) candidats résidents en médecine et (08) candidats titulaires du doctorat en médecine avec le grade de capitaine d'active, (05) candidats titulaires d'un diplôme de chirurgien dentiste et (03) candidats titulaires d'un diplôme de pharmacien avec le grade de lieutenant d'active 3ème échelon en vue de leur intégration dans le corps des officiers de la santé militaire.

Le ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment ses articles 5 et 6 paragraphe (C) nouveau,

Arrête :

Article premier. - Un concours sur titres est ouvert à Tunis au ministère de la défense nationale le 25 août 1993 et les jours suivants conformément aux dispositions des articles 5 et 6 paragraphe (C) nouveau du décret susvisé n° 72-380 du 6 décembre 1972, pour le recrutement de (20) candidats résidents en médecine et (08) candidats titulaires du doctorat en médecine avec le grade de capitaine d'active, (05) candidats titulaires d'un diplôme de chirurgien dentiste et (03) candidats titulaires d'un diplôme de pharmacien avec le grade de lieutenant d'active 3ème échelon en vue de leur intégration dans le corps des officiers de la santé militaire.

Art. 2. - Pour participer à ce concours les candidats doivent adresser leur dossier de candidature au ministère de la défense

nationale (direction du personnel et de la formation) Bab Mnara Tunis comportant les pièces suivantes :

- une demande de participation sur papier libre au nom de Monsieur le ministre de la défense nationale,
- une copie certifiée conforme du diplôme obtenu ou équivalent
- un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an à la date du concours
- une copie de la carte d'identité nationale.

Art. 3. - Le registre des inscriptions sera clôturé le 14 août 1993. Le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Tunis, le 27 juillet 1993.

Le Ministre de la Défense Nationale
Abdelaziz Ben Dhia

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la défense nationale du 27 juillet 1993, portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de (04) candidats titulaires de la maîtrise en histoire et (02) candidats titulaires de la maîtrise en arts décoratifs spécialité (design aménagement) de l'école de beaux arts avec le grade de sous-lieutenant d'active.

Le ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 4,

Arrête :

Article premier. - Un concours sur titres est ouvert à Tunis au ministère de la défense nationale le 25 août 1993 et les jours suivants conformément à l'article 4 du décret susvisé n° 380 du 6 décembre 1972 pour le recrutement de (04) candidats titulaires de la maîtrise en histoire et de (02) candidats titulaires de la maîtrise en arts décoratifs spécialité (design aménagement) de l'école des beaux arts avec le grade de sous lieutenant d'active.

Art. 2. - Pour participer à ce concours les candidats doivent adresser leur dossier de candidature au ministère de la défense nationale (direction du personnel et de la formation) Bab Mnara Tunis comportant les pièces suivantes :

- une demande de participation sur papier libre au nom de Monsieur le ministre de la défense nationale,
- une copie certifiée conforme du diplôme obtenu ou équivalent
- un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an à la date du concours
- une copie de la carte d'identité nationale
- 4 photos d'identité.

Art. 3. - Le registre des inscriptions sera clôturé le 19 août 1993 le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Tunis, le 27 juillet 1993.

Le Ministre de la Défense Nationale
Abdelaziz Ben Dhia

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 93-1556 du 27 juillet 1993.

Monsieur Ali Ben Hamouda, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des impôts de Sfax Sud, avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale, au centre régional de contrôle des impôts de Sfax, relevant de la direction générale du contrôle fiscal.

Par décret n° 93-1557 du 27 juillet 1993.

Monsieur Mohamed Ben Taleb, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de chef de service de l'organisation du matériel à la sous direction des services communs relevant de la direction générale du contrôle fiscal.

Par décret n° 93-1558 du 27 juillet 1993.

Sont nommés contrôleurs des finances de première classe au ministère des finances :

- Monsieur Lamine Hafsaoui
- Madame Amel Jebari épouse Medini.

MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT REGIONAL

Décret n° 93-1559 du 26 juillet 1993, portant organisation du recensement général de la population et de l'habitat.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du plan et du développement régional,

Vu le décret du 12 juin 1952, relatif au dénombrement de la population de la régence,

Vu le décret du 10 mars 1955, étendant les dispositions du décret du 12 juin 1952, relatif au dénombrement de la population de la régence, aux dénombrements d'ordre économique,

Vu la loi n° 69-64 du 31 décembre 1969, portant loi des finances pour la gestion 1970 et notamment son article 21 portant création de l'institut national de la statistique,

Vu la loi n° 74-101 du 25 décembre 1974 portant loi des finances pour la gestion 1975 et notamment son article 56 portant transformation de l'institut national de la statistique en établissement public à caractère industriel et commercial,

Vu le décret n° 74-464 du 11 avril 1974 fixant les attributions de l'institut national de la statistique,

Vu le décret n° 74-1116 du 28 décembre 1974 portant organisation administrative et financière de l'institut national de la statistique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - L'institut national de la statistique est chargé de préparer et de réaliser en 1994 le 10ème recensement général de la population et de l'habitat qui permet essentiellement de déterminer la population selon ses caractéristiques et le nombre de logements dans chaque unité administrative selon l'organisation administrative du territoire.

Art. 2. - La date et la durée du recensement seront fixées par arrêté du premier ministre.

Art. 3. - Il est institué une commission nationale et des commissions régionales appelées à assister l'institut national de la statistique dans la préparation et la réalisation du recensement.

Art. 4. - La commission nationale du recensement a pour mission de suivre les opérations du recensement, d'assurer les conditions favorables pour sa réalisation, et d'organiser les campagnes d'information et de sensibilisation.

Art. 5. - La commission nationale du recensement est présidée par le ministre du plan et du développement régional ou de son représentant et est composée comme suit :

- deux représentants du premier ministre
- le directeur général des affaires régionales et le directeur général des collectivités publiques locales au ministère de l'intérieur
- le directeur de l'administration centrale au ministère de la défense nationale
- le directeur général des ressources humaines au ministère du plan et du développement régional
- le directeur général de l'habitat au ministère de l'équipement et de l'habitat
- le directeur général de la planification, du développement et des investissements agricoles au ministère de l'agriculture
- un représentant du ministère de l'économie nationale
- un représentant du ministère de la santé publique
- un représentant du ministère de l'éducation et des sciences
- un représentant du ministère des affaires sociales
- un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi
- le commissaire général au développement régional
- le président directeur général de l'office national de la famille et de la population
- le président directeur général de l'agence tunisienne de l'emploi
- le président directeur général de l'office de la topographie et de la cartographie
- le directeur général du centre national de télédétection
- le directeur général de l'institut national de la statistique.

Le président de la commission nationale du recensement peut inviter aux réunions de la commission d'autres compétences parmi les experts et les universitaires ou autres.

Art. 6. - Il est institué au sein de la commission nationale du recensement un comité technique consultatif constitué de représentants des départements concernés par les questions de population et d'habitat pour examiner le contenu du questionnaire du recensement.

Art. 7. - Les commissions régionales du recensement ont pour mission de suivre les opérations du recensement au niveau de chaque gouvernorat, d'assurer les conditions favorables pour sa réalisation et d'organiser les campagnes d'information et de sensibilisation.

Art. 8. - Les commissions régionales du recensement sont présidées par les gouverneurs et se composent des membres ci-après :

- les délégués du gouvernorat
- les présidents des communes
- les présidents des conseils ruraux
- un représentant de l'institut national de la statistique
- un représentant au niveau du gouvernorat, de tous les ministères et organismes membres de la commission nationale.

Le président de la commission régionale peut en cas de besoin inviter aux réunions de la commission d'autres membres en fonction de leur compétence en la matière.

Art. 9. - Le ministre du plan et du développement régional est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 93-1561 du 26 juillet 1993, portant création d'une unité de réalisation du projet d'irrigation à Sidi Ismaïl des gouvernorats de Béja et Jendouba.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole et notamment son article 5,

Vu la loi n° 92-36 du 27 avril 1992 portant ratification de l'accord du prêt conclu le 3 décembre 1991 entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif au financement du projet d'irrigation à Sidi Ismaïl et à Korba Menzel Temime,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole tel que modifié et complété par le décret n° 92-1872 du 26 octobre 1992 et notamment son article 21 (alinéa 2 nouveau),

Vu le décret n° 89-1239 du 31 août 1989 fixant organisation spécifique du commissariat régional au développement agricole de Béja,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créé une unité de réalisation du projet d'irrigation à Sidi Ismaïl des gouvernorats de Béja et Jendouba.

L'unité précitée relève du commissariat régional au développement agricole de Béja.

Art. 2. - Les ministres des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 93-1573 du 26 juillet 1993.

Monsieur Mahjoub Abdelaziz, inspecteur général des services financiers est maintenu en activité au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières pour une deuxième année à compter du 1er août 1993.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

NOMINATION

Par décret n° 93-1560 du 27 juillet 1993.

Monsieur Fourti Mohamed Chérif, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service base et traitement des données à la direction générale de l'aménagement du territoire au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES

NOMINATIONS

Par décret n° 93-1562 du 26 juillet 1993.

Monsieur Ali Mahjoubi, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de doyen de la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis pour une période de trois ans et ce à compter du 20 avril 1993.

Par décret n° 93-1563 du 26 juillet 1993.

Monsieur Hassen Maâref, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de doyen de la faculté des sciences de Monastir pour une période de trois ans et ce à compter du 29 avril 1993.

Par décret n° 93-1564 du 26 juillet 1993.

Monsieur Houcine Loued, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut Bourguiba des langues vivantes pour une période de trois ans et ce à compter du 25 juin 1993.

Par décret n° 93-1565 du 27 juillet 1993.

Monsieur Mustapha Enneifer, inspecteur général de l'éducation nationale, est chargé des fonctions de directeur de l'inspection de l'enseignement secondaire à l'inspection générale de l'éducation au ministère de l'éducation et des sciences.

Par décret n° 93-1566 du 27 juillet 1993.

Monsieur Karray Kessentini, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de sous-directeur des activités culturelles à la direction des affaires estudiantines au ministère de l'éducation et des sciences.

Par décret n° 93-1567 du 27 juillet 1993.

Monsieur Mohamed Ben Laribi, analyste, est chargé des fonctions de chef de service de la maintenance et de l'exploitation à la sous-direction de l'informatique à la direction de la prospective, de la statistique et de l'informatique (section de l'éducation) au ministère de l'éducation et des sciences.

Par décret n° 93-1568 du 27 juillet 1993.

Monsieur Abderrazak Toumi, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service des enseignants des sciences humaines et des arts à la sous-direction des enseignants de l'éducation islamique des disciplines littéraires des sciences humaines et des arts à la direction des enseignants du secondaire à la direction générale de l'enseignement secondaire (section de l'éducation) au ministère de l'éducation et des sciences.

Par décret n° 93-1569 du 27 juillet 1993.

Monsieur Abderrazak Bel Hadj Youssef, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire

général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école nationale des sciences de l'informatique.

MINISTERE DE LA CULTURE

NOMINATION

Par décret n° 93-1572 du 26 juillet 1993.

Monsieur Mohamed Taoufik Besbes, premier réalisateur, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de la culture à compter du 1er février 1993.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 93-1570 du 26 juillet 1993.

Le docteur Ben Miled Khaoula, épouse Mrad, assistante hospitalo-universitaire en médecine, est nommée maître de conférences agrégé hospitalo-universitaires en médecine au titre de la faculté de médecine de Tunis (spécialité : radio-diagnostic) et ce, à compter du 12 mai 1993.

Par décret n° 93-1571 du 26 juillet 1993.

Le docteur Ben Hamouda Mohamed, assistant hospitalo-universitaire en médecine, est nommé maître de conférences agrégé hospitalo-universitaires en médecine au titre de la faculté de médecine de Monastir (spécialité : radio-diagnostic) et ce, à compter du 12 mai 1993.

Arrêté des ministres de l'éducation et des sciences et de la santé publique du 27 juillet 1993, modifiant et complétant l'arrêté du 22 août 1990 portant organisation des concours de recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine aux facultés de médecine.

Les ministres de l'éducation et des sciences et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 77-732 du 9 septembre 1977, portant statut du personnel médical hospitalo-universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'arrêté du 22 août 1990, portant organisation des concours d'agrégation hospitalo-universitaires en médecine,

Arrêtent :

Article premier. - L'article 17 de l'arrêté sus-visé du 22 août 1990 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 17. (nouveau) - Au cours de la séance de délibération finale, le président procède au décachetage des enveloppes contenant les notes attribuées à chaque candidat.

Après délibération, il retranscrit au procès verbal les notes finales relatives aux trois épreuves ainsi que la moyenne générale pour chaque candidat.

Tous les documents ayant servi à ces opérations et notamment ceux prévus aux articles 12 et 16 ci-dessus doivent être joints au procès verbal.

Le jury établit ensuite pour chaque spécialité :

- une liste générale de tous les candidats

- une liste des candidats admis et devant être proposés pour la nomination au grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine dans la limite des postes ouverts.

- une liste d'attente comportant les noms des autres candidats ayant obtenu une moyenne générale égale à 12/20 au moins, sans note éliminatoire.

Le classement des candidats pour chacune des listes précitées est établi par ordre de mérite. Il ne peut y avoir de candidats ex-aequo. Le jury ne peut proposer à la nomination plus de candidats que de postes à pourvoir. Il peut ne pas pourvoir à tous les postes.

Les résultats du concours sont proclamés en séance publique immédiatement après la fin des délibérations.

Le procès verbal comporte les notes des candidats et les résultats du concours. Il est signé par le président et la majorité des membres du jury ayant participé aux délibérations. Il est joint au procès verbal un rapport du président du jury sur le déroulement du concours.

Art. 2. - Il est ajouté à l'arrêté sus-visé du 22 août 1990 un article 22 bis ainsi libellé.

Art. 22 bis. - En cas de défaillance d'un candidat dans les conditions définies à l'article 22 de l'arrêté du 22 août 1990, les ministres de l'éducation et des sciences et de la santé publique peuvent pourvoir dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de proclamation des résultats, au poste demeuré vacant dans l'ordre de la liste d'attente prévue à l'article (17 nouveau) ci-dessus.

Art. 3. - Les ministres de l'éducation et des sciences et de la santé publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 juillet 1993.

Le Ministre de l'Education et des Sciences

Mohamed Charfi

Le Ministre de la Santé Publique

Hédi Mhenni

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté des ministres de l'éducation et des sciences et de la santé publique du 27 juillet 1993, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax.

Les ministres de l'éducation et des sciences et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 77-732 du 9 septembre 1977, portant statut du personnel médical hospitalo-universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'arrêté du 22 août 1990, portant organisation du concours d'agrégation hospitalo-universitaires en médecine aux facultés de médecine, tel que modifié par l'arrêté du

Sur proposition du ministre de la défense nationale

Arrêtent :

Article premier. - Un concours sur épreuves est ouvert à Tunis le 9 novembre 1993 et jours suivants pour le recrutement de 57 maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine aux facultés de médecine de Tunisie, dans les conditions fixées par l'arrêté du 22 août 1990 sus-indiqué.

Art. 2. - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de

Tunis, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

- médecine interne	1 poste
- nutrition	1 poste
- carcinologie médicale	1 poste
- cardiologie	1 poste
- endocrinologie	1 poste
- rhumatologie	1 poste
- pneumologie	1 poste
- gastro-entérologie	2 postes
- hématologie	1 poste
- dermatologie	1 poste
- réanimation médicale	1 poste
- pédiatrie	2 postes
- chirurgie générale	2 postes
- orthopédie et traumatologie	1 poste
- urologie	1 poste
- chirurgie pédiatrique	1 poste
- chirurgie cardio-vasculaire	1 poste
- chirurgie neurologique	1 poste
- gynécologie obstétrique	2 postes
- psychiatrie	1 poste
- médecine de travail	1 poste
- médecine préventive et communautaire	1 poste
- médecine légale	1 poste
- physiologie	1 poste
- anatomie et cythologie pathologique	2 postes
- radio-diagnostic	3 postes
- Microbiologie	1 poste
- immunologie	1 poste
- pédiatrie (option : préventive)	1 poste.

Art. 3. - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Sousse, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

- endocrinologie	1 poste
- pédiatrie	1 poste
- chirurgie générale	1 poste
(hôpital Kairouan)	
- orthopédie et traumatologie	1 poste
- chirurgie cardio-vasculaire	1 poste
- ophtalmologie	1 poste
- psychiatrie	1 poste
- médecine préventive et communautaire	1 poste
- biophysique	1 poste
- radio-diagnostic	1 poste
- biochimie	1 poste.

Art. 4. - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Monastir, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

- néphrologie	1 poste
- pédiatrie	1 poste

- O.R.L. 1 poste
(hôpital Mahdia)
- gynécologie obstétrique 1 poste
(hôpital Mahdia)
- médecine de travail 1 poste
- médecine préventive et communautaire 1 poste

Art. 5. - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Sfax, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

- cardiologie 1 poste
- chirurgie neurologique 1 poste
- histo-embryologie 1 poste
- parasitologie 1 poste
- pharmacologie 1 poste

Art. 6. - Pour les besoins de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

- radio-diagnostic 1 poste
- hématologie 1 poste
- O.R.L. 1 poste
- pneumologie 1 poste
- ophtalmologie 1 poste
- urologie 1 poste
- anatomie et cythologie pathologique 1 poste

Art. 7. - Ne peuvent concourir pour les postes ouverts au titre de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis que les candidats appartenant aux carrières militaires.

Art. 8. - Le registre d'inscription est ouvert au siège du ministère de la santé publique à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

La clôture de ce registre est fixée au 8 septembre 1993.

Tunis, le 27 juillet 1993.

Le Ministre de l'Education et des Sciences

Mohamed Charfi

Le Ministre de la Santé Publique

Hédi Mhenni

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêtent :

Article premier. - Un concours sur épreuves est ouvert à Monastir le 7 décembre 1993 et jours suivants pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie conformément aux dispositions de l'arrêté sus-visé du 22 août 1990.

Art. 2. - Pour les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de pharmacie de Monastir, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-dessous :

- microbiologie 1 poste
- biochimie 1 poste
- toxicologie 1 poste
- hématologie 2 postes

Art. 3. - Pour les besoins de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de poste indiqués-dessous :

- parasitologie 1 poste

Art. 4. - Le registre d'inscription des candidatures est ouvert au siège du ministère de la santé publique à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

La clôture du registre est fixée au 6 octobre 1993.

Tunis, le 27 juillet 1993.

Le Ministre de l'Education et des Sciences

Mohamed Charfi

Le Ministre de la Santé Publique

Hédi Mhenni

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté des ministres de l'éducation et des sciences et de la santé publique du 27 juillet 1993, portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en pharmacie.

Les ministres de l'éducation et des sciences et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 80-1264 du 30 septembre 1980, portant statut des pharmaciens hospitalo-universitaires,

Vu l'arrêté du 12 août 1991, portant organisation du concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en pharmacie,

Arrêtent :

Article premier. - Un concours sur épreuves est ouvert à Monastir le 7 décembre 1993 et jours suivants pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en pharmacie conformément aux dispositions de l'arrêté sus-visé du 12 août 1991.

Art. 2. - Pour les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de pharmacie de Monastir, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-dessous :

- biochimie 1 poste (hôpital de Kairouan)
- microbiologie 1 poste (hôpital de la Rabta)

Art. 3. - Le registre d'inscription des candidatures est ouvert au siège du ministère de la santé publique à compter de la date de

Arrêté des ministres de l'éducation et des sciences et de la santé publique du 27 juillet 1993, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie.

Les ministres de l'éducation et des sciences et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 80-1264 du 30 septembre 1980, portant statut des pharmaciens hospitalo-universitaires,

Vu l'arrêté du 22 août 1990, portant organisation du concours pour le recrutement de maître de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie,

Sur proposition du ministre de la défense nationale

publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

La clôture de registre est fixée au 6 novembre 1993.

Tunis, le 27 juillet 1993.

Le Ministre de l'Education et des Sciences

Mohamed Charfi

Le Ministre de la Santé Publique

Hédi Mhenni

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté des ministres de l'éducation et des sciences et de la santé publique du 27 juillet 1993, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire.

Les ministres de l'éducation et des sciences et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980, portant statut des médecins dentistes hospitalo-universitaires,

Vu l'arrêté du 22 août 1990, portant organisation du concours pour le recrutement de maître de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire,

Arrêtent :

Article premier. - Un concours sur épreuves est ouvert à Monastir le 29 novembre 1993 et jours suivants pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire conformément aux dispositions de l'arrêté sus-visé du 22 août 1990.

Art. 2. - Pour les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine dentaire de Monastir, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-dessous :

- | | |
|-----------------------------|---------|
| - odontologie conservatrice | 1 poste |
| - pedo-dontie-prévention | 1 poste |

Art. 3. - Le registre d'inscription des candidatures est ouvert au siège du ministère de la santé publique à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

La clôture de registre est fixée au 28 septembre 1993.

Tunis, le 27 juillet 1993.

Le Ministre de l'Education et des Sciences

Mohamed Charfi

Le Ministre de la Santé Publique

Hédi Mhenni

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 3 à la convention collective nationale des concessionnaires du matériel agricole et de génie civil.

Le Ministre des Affaires Sociales ;

Vu le code du travail promulgué par la loi n°66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants;

Vu l'arrêté du 5 mai 1987, portant agrément de la convention collective nationale des concessionnaires du matériel agricole et de génie civil;

Vu l'arrêté du 29 mars 1989, portant agrément de l'avenant n°1 à cette convention signé le 22 février 1989;

Vu l'arrêté du 16 août 1990, portant agrément de l'avenant n°2 à cette convention signé le 14 juillet 1990;

Vu la convention collective nationale des concessionnaires du matériel agricole et de génie civil, signée le 30 avril 1987 et révisée par les avenants sus-visés;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives;

Arrête :

Article premier - L'avenant n° 3 à la convention collective nationale des concessionnaires du matériel agricole et de génie civil, signé le 11 juin 1993 et annexé au présent arrêté, est agréé.

Article 2 - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective sus-visée.

Tunis, le 2 août 1993.

Le Ministre des Affaires Sociales

Mohamed Fadhel Khellil

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Avenant n° 3 à la convention collective nationale des concessionnaires du matériel agricole et de génie civil

Entre les soussignés :

- L'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) ;

- La Chambre syndicale du matériel agricole et de génie civil ;
d'une part ;

- L'Union générale tunisienne du travail (UGTT) ;

- La fédération générale de la métallurgie ;

d'autre part ;

Vu la convention collective nationale des concessionnaires du matériel agricole et de génie civil signée le 30 avril 1987, agréée par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 5 mai 1987 et publiée au JORT n° 62 du 8 septembre 1987 ;

Vu l'avenant n° 1 à cette convention, signé le 22 février 1989, agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 29 mars 1989 et publié au JORT n°23 du 31 mars 1989 ;

Vu l'avenant n°2 à cette convention, signé le 14 juillet 1990, agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 16 août 1990 et publié au JORT n°54 des 21-24 août 1990 ;

Vu le protocole d'accord conclu le 23 février 1993 entre l'UTICA et l'UGTT et relatif aux négociations pour la révision des conventions collectives ;

Il a été convenu ce qui suit :

Article Premier : Les articles 4, 8, 12, 16, 18, 23, 28, 31, 37, 45, 49, 50, 55, 56, 57, 58 et 59 de la convention collective sus-visée sont modifiés comme suit :

Article 4 (nouveau) : Droit syndical et liberté d'opinion

Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement constituée . Pour arrêter une décision quelle qu'elle soit à l'égard de tout travailleur, l'employeur ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale .

L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou des agissements de la part de l'une des deux parties dans l'entreprise qui soient contraires aux lois et aux règlements en vigueur .

L'employeur reconnaît l'organisation syndicale légalement constituée représentée par ses délégués à l'entreprise dûment mandatés. Il met à sa disposition les tableaux d'affichage placés dans les locaux les plus fréquentés par les travailleurs .

L'employeur reconnaît les attributions légales et légitimes du syndicat et ce dernier exerce sa mission en respectant les attributions des autres structures représentant le personnel au sein de l'entreprise .

L'employeur, ou en cas d'empêchement son représentant dûment mandaté, reçoit sur leur demande les délégués syndicaux de l'entreprise dûment mandatés, une fois par mois et toutes les fois qu'il y a urgence . L'entrevue doit être demandée par écrit à l'employeur qui y répondra dans les quarante huit heures. cependant en cas d'urgence, l'employeur y répondra immédiatement et l'entrevue aura lieu tout de suite, si les parties s'accordent sur le caractère d'urgence. Toutes les entrevues devront faire l'objet d'un procès verbal signé séance tenante par les deux parties . La durée de l'entrevue est considérée comme durée de travail effectif.

Il est accordé aux responsables syndicaux dans l'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et à la participation aux cycles de formation organisés par l'organisation syndicale, sans que ce temps n'excède pour l'ensemble de ces responsables syndicaux 50 heures durant l'année dans les entreprises employant entre cent et deux cents travailleurs et 100 heures durant l'année dans les entreprises employant plus de deux cents travailleurs. Ces heures sont rémunérées et les modalités de leur utilisation sont fixées par accord entre l'employeur et le syndicat de l'entreprise. Les bénéficiaires de ces heures doivent préalablement informer l'entreprise de leur absence. Si les heures sont demandées pour participer aux cycles de formation, les bénéficiaires sont tenus de présenter les convocations qui doivent émaner du bureau exécutif de la centrale syndicale, du secrétaire général de l'union régionale du travail concernée ou du secrétaire général de la fédération professionnelle concernée .

L'employeur s'emploie à réserver au syndicat de son entreprise un local meublé s'il en a les moyens et compte tenu des besoins des services de l'entreprise .

Le syndicat de l'entreprise peut, après accord de l'employeur, tenir des réunions générales avec les salariés sur les lieux de travail dans le local convenant aux deux parties. Ces réunions se tiennent en dehors de travail, sauf accord des parties sur des dispositions contraires .

Si un responsable syndical vient d'être chargé d'une mission syndicale ou élu pour être délégué permanent du syndicat dont fait partie le personnel de l'entreprise ou pour être détaché auprès de l'organisation syndicale, il sera à la demande de l'organisation syndicale dont il relève et avec l'accord préalable de l'employeur, mis à la disposition de l'activité syndicale avec solde intégral ou partiel ou, en cas d'empêchement pour l'employeur, sans solde. Ce

responsable sera sauf dans le premier cas placé dans une position de disponibilité. Pendant toute la durée de ce mandat , il garde ses droits à l'avancement et à l'ancienneté . Il participe tout comme s'il était en service aux avantages consentis en matière de maladie ou de retraite, mais en cas de détachement sans solde, l'organisation syndicale effectue tous versements nécessaires qui incombent à l'employeur . En outre, il reste, durant la période de détachement, électeur et éligible dans la désignation de tout mandataire du personnel .

Il est réintégré dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou à défaut dans un autre emploi correspondant à son grade dans le même établissement . Au cas où son poste d'origine deviendrait vacant, il aura priorité pour y être affecté .

L'employeur procède, sur la base d'un engagement écrit du travailleur, à la retenue de la cotisation et à son versement à l'organisation à laquelle ce travailleur est adhérent.

Article 8 (nouveau) : Période d'essai et de stage

Tout salarié nouvellement affecté à un poste doit effectuer une période appelée période préparatoire dans le cas d'un recrutement interne, opéré conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l'article précédent de la présente convention et période d'essai dans le cas d'un recrutement externe, afin de confirmer ses aptitudes à ce poste.

Dans le cas d'un recrutement externe, la durée de la période d'essai est fixée comme suit :

- Pour le personnel d'exécution : 6 mois.
- Pour le personnel de maîtrise : 9 mois.
- Pour les cadres : 1 an.

Au cours de la période d'essai, le travailleur peut donner ou recevoir congé sans préavis sur simple signification.

A l'issue de la période d'essai, si elle est concluante le travailleur est confirmé dans son poste. Il recevra une lettre de confirmation au plus tard quinze jours après l'expiration de la période d'essai .

La lettre de la confirmation signée par l'employeur mentionnera notamment :

- La date de confirmation.
- La catégorie et l'échelon dans lesquels est classé le travailleur.
- La rémunération et, éventuellement, les avantages particuliers qui lui sont accordés.

Si l'essai n'est pas concluant, le candidat pourra être soumis à un deuxième et dernier essai de même durée.

En cas de confirmation après le deuxième essai, la période correspondant à la prolongation de l'essai est également prise en considération pour le calcul de l'ancienneté.

Si un travailleur vient d'être embauché après les deux périodes d'essai sus-indiquées, son engagement ne se fera que sur la base de la confirmation directe. Pour le recrutement interne la durée de la période probatoire est fixée à trois mois. Si après ce délai, elle s'avère non concluante, le travailleur est reversé dans sa situation d'origine et considéré pour l'avancement, comme ne l'ayant jamais quittée.

Article 12 (nouveau) : Avancement et promotion

A. - Avancement.

L'avancement normal consiste à passer d'un échelon à un échelon immédiatement supérieur, d'une façon continue, en fonction de l'ancienneté de l'agent dans l'échelon.

B. - Promotion.

La promotion consiste dans le passage d'une catégorie à la catégorie supérieure de la spécialité.

La promotion est fonction de la valeur professionnelle du travailleur telle qu'elle ressort notamment des éléments suivants :

- a) - La durée de la pratique dans la profession ;
- b) - La formation et les aptitudes professionnelles ;
- c) - La durée du service et les notations dans l'établissement ;
- d) - Les charges de famille ;

L'agent qui aura accédé à une catégorie supérieure sera rangé à l'échelon comportant une rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle correspondant à l'échelon qu'il détient auparavant, avec une bonification d'un échelon.

Un tableau de promotion sera arrêté, à la fin de chaque mois de Janvier, par l'employeur et soumis pour avis à la commission paritaire. Ce tableau portera les noms des proposés à la promotion s'il y a lieu.

Le tableau de promotion prendra effet à partir du 1er Janvier de la même année.

Tout travailleur promu bénéficie d'un échelon supplémentaire dans sa nouvelle catégorie après son classement à l'échelon comportant un salaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à son ancien salaire.

Article 16 (nouveau) : Délai - congé

Le délai - congé, compte non tenu des droits à congé payé, est fixé à un mois pour tout le personnel:

En cas d'inobservation du délai-congé par la partie qui a pris l'initiative de la rupture, l'indemnité sera au moins égale au salaire effectif correspondant à la durée du délai-congé ou à la période du délai-congé restant à courir.

Pendant la période de délai-congé, et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé, les travailleurs en période de préavis seront autorisés à s'absenter chaque jour ouvrable, pendant trois heures, pour leur permettre de retrouver du travail. Ces heures d'absence seront considérées heures de travail effectif et ne donneront pas lieu à réduction du salaire et des primes. Elles seront fixées d'un commun accord, ou, à défaut, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du travailleur. Ces heures pourront être bloquées en tout ou en partie avec l'accord de l'employeur.

Article 18 (nouveau) : Mutation avec changement de résidence

Les mutations entraînant un changement de résidence ne peuvent être décidées que pour nécessité de service, elles ne peuvent être prononcées d'office que dans la mesure où il n'existe pas de volontaires remplissant les conditions requises.

Dans ce cas, il sera tenu compte de l'ancienneté du travailleur, de sa condition familiale et d'habitation ainsi que de sa responsabilité syndicale.

Dans tous les cas, tous les frais engendrés directement par cette mutation seront à la charge de l'employeur.

L'agent muté avec changement de résidence, doit en être informé un mois à l'avance.

Article 23 (nouveau) : Indemnité de licenciement

Il sera alloué à tout travailleur licencié, au moment de son départ, sauf faute grave dûment établie de l'intéressé, une indemnité de licenciement calculée à raison de un mois de salaire par année de service accomplie dans la même entreprise, sur la base du salaire perçu lors du licenciement, compte tenu de tous les avantages n'ayant pas de caractère de remboursement de frais, toutefois cette indemnité est plafonnée à 10 mois de salaires.

Article 28 (nouveau) : Jours fériés, chômés et payés

Les jours fériés considérés comme jours de congé chômés et payés sont : le 20 Mars, le 1er Mai, le 25 Juillet, le 7 Novembre, le 1er jour et le 2ème jour de l'Aïd El Fitr, le 1er jour et le 2ème jour de l'Aïd El Idha, le jour du Moulded et le jour de l'An Héjire.

Les travailleurs qui ne pourraient, du fait du service, bénéficier de ces congés, auront droit à une majoration de salaire de 100 %.

Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas chômés, sont considérés comme journées normales de travail.

Article 31 (nouveau) : Congés spéciaux pour raisons de famille

Les travailleurs permanents bénéficieront de congés spéciaux avec maintien intégral de tous les éléments du salaire fixés comme suit :

- Naissance d'un enfant 2 jours ouvrables.
- Mariage du Travailleur 3 jours ouvrables.
- Décès d'un conjoint 3 jours ouvrables.
- Décès d'un père, d'une mère ou d'un fils 3 jours ouvrables.
- Décès d'un frère, d'une soeur, d'un petit fils, d'une petite fille, d'un grand-père ou d'une grande-mère... 2 jours ouvrables.
- Circoncision d'un enfant 1 jour ouvrable.
- Mariage d'un enfant 1 jour ouvrable.

Les bénéficiaires desdits congés devront produire les justifications utiles.

Article 37 (nouveau) : Discipline

La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours desquelles elle a été commise, de la nature des fonctions du travailleur qui en est coupable et de la gravité de ses conséquences.

Les sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs suivant la gravité des fautes commises sont :

Sanctions du 1er degré :

- 1°) l'avertissement verbal
- 2°) l'avertissement par écrit avec inscription au dossier
- 3°) le blâme avec inscription au dossier
- 4°) la mise à pied pour une période maximale de 3 jours privative de toute rémunération .

Sanctions du 2ème degré :

- 1°) la mise à pied pour une période ne dépassant pas sept jours, privative de toute rémunération
- 2°) la mise à pied pour une période allant de huit à trente jours, privative de toute rémunération
- 3°) l'abaissement d'échelon
- 4°) la rétrogradation d'échelon
- 5°) la révocation.

Les sanctions du 1er degré sont prononcées directement par l'employeur, après que le travailleur ait été mis en mesure de fournir ses explications.

Pour les sanctions du 2ème degré, le travailleur est obligatoirement traduit devant la commission paritaire, érigée en conseil de discipline, qui donne son avis à l'employeur sur la sanction à prendre, celui-ci notifie sa décision par écrit au travailleur. Si le travailleur dispose de nouvelles données susceptibles de l'innocenter, il pourra présenter une demande écrite à son employeur en vue de réviser sa décision et ce dans un délai de 7 jours à compter de la date de cette notification .

La révocation peut être prononcée par le conseil de discipline dans tous les cas de faute grave et notamment :

- 1°) l'acte ou la carence de nature à entraver le fonctionnement de l'activité normale de l'entreprise ou à lui causer un dommage au patrimoine ;
- 2°) la réduction du volume de production ou de sa qualité due à une mauvaise volonté évidente ;
- 3°) la non-observation des prescriptions d'hygiène et de sécurité durant le travail ou la négligence de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel dont il est responsable ou pour sauvegarder les objets qui lui sont confiés ;

4°) le refus injustifié d'exécuter les ordres relatifs au travail émanant formellement des organes compétents dans l'entreprise employant le travailleur ou de son supérieur ;

5°) le fait de se procurer des avantages matériels ou d'accepter des faveurs en connexion avec le fonctionnement de l'entreprise ou au détriment de celle-ci ;

6°) le vol ou l'utilisation par le travailleur, dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'une tierce personne, de fonds, de titres ou d'objets qui lui sont confiés en raison du poste de travail qu'il occupe ;

7°) le fait de se présenter au travail en état d'ébriété manifeste ou de consommer des boissons alcoolisées pendant la période de travail ;

8°) l'absence ou l'abandon du poste de travail d'une façon évidente et injustifiée, sans l'autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant ;

9°) le fait de se livrer, pendant ou à l'occasion de son travail, à des actes de violence ou à des menaces dûment constatés contre toute personne appartenant ou non à l'entreprise ;

10°) la divulgation d'un des secrets professionnels de l'entreprise ;

11°) le refus de prêter assistance en cas de danger imminent touchant l'entreprise ou les personnes qui s'y trouvent .

La révocation est prononcée sans consultation du conseil de discipline lorsque le travailleur a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement , notamment pour crime ou pour infraction commise contre la sûreté de l'Etat, usurpation de fonction, attentat aux moeurs, faux témoignage, abus de confiance, escroquerie, diffamation, dénonciation calomnieuse, que l'infraction ait été commise à l'occasion de l'exercice du travailleur de ses fonctions ou en dehors de celles-ci .

La révocation est prononcée d'office contre tout travailleur pris en flagrant délit de vol, d'escroquerie , d'abus de confiance, dûment établis, dans son service ou à l'occasion de son service.

En cas de faute grave, l'employeur peut décider sous sa propre responsabilité de relever immédiatement le travailleur de son service avec privation partielle ou totale de ses salaires pour une durée n'excédant pas un mois jusqu'à proposition de sanction par le conseil de discipline . Ce dernier doit être convoqué dans un délai maximum de trois jours et aura à formuler son avis au plus tard dans le mois à partir du jour de la suspension du travail .

Si la sanction définitive ne comporte pas à titre principal ou à titre accessoire, privation de salaire ou si elle comporte une privation de salaire pour une période inférieure à celle pendant laquelle elle a été effectuée, le travailleur se verra rétabli dans tous ses droits .

Au cas où le travailleur faisant l'objet de poursuites judiciaires suite à une plainte de l'employeur est reconnu innocent, il bénéficie de tous ses droits comme s'il était en activité .

Chaque fois qu'un travailleur est appelé à comparaître devant le conseil de discipline, il doit être informé trois jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il en formule la demande à l'employeur , il a le droit de recevoir immédiatement copie de son dossier et du rapport présenté contre lui.

Il peut présenter sa défense par mémoire et se faire assister devant le conseil de discipline par un travailleur de son choix ou par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient et par des avocats. Dans cette hypothèse le dossier sera également communiqué au défenseur .

Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline désigne un rapporteur parmi les membres du conseil n'ayant par de relations directes avec cette affaire. Le rapporteur établit par écrit un procès-verbal des débats et des décisions prises. Le procès-verbal est signé par les membres du conseil de discipline.

La révocation entraîne le licenciement sans droit à l'indemnité de préavis ou toute autre indemnité.

Le travailleur frappé d'une peine disciplinaire autre que la révocation après une période d'un an s'il s'agit d'une sanction du 1er degré et après deux ans pour une sanction du 2ème degré relative à la rétrogradation, pourra introduire une demande auprès de l'employeur, tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier communication peut en être faite au conseil de discipline.

Toute trace d'une peine disciplinaire doit définitivement disparaître du dossier de l'agent, après deux ans pour les sanctions du 1er degré et cinq ans pour les sanctions du 2ème degré à condition que dans l'intervalle, l'intéressé n'ait subi aucune sanction disciplinaire .

Article 45 (nouveau) : Tenues de travail et de protection.

L'employeur supporte, à sa charge, les frais d'achat des vêtements de travail (deux tenues, une paire de chaussures, un couvre-chef et deux chemises). Les travailleurs sont tenus de porter ces vêtements et de veiller à leur propreté.

L'employeur doit fournir également et gratuitement les tenues de protection destinées à assurer la sécurité du personnel lors de l'exécution de son travail.

Le travailleur s'engage à porter les vêtements de travail et de protection. A défaut, il fera l'objet de sanctions disciplinaires.

Les normes afférentes à ces vêtements de travail et de protection qui doivent être adaptées au travail sont fixées au sein de la commission paritaire consultative ou, à défaut , par l'employeur et le représentant du personnel.

Un vestiaire est mis à la disposition du personnel pour y déposer les vêtements de travail et de protection.

Article 49 (nouveau) : Prime de transport

Il est attribué à tout salarié une prime de transport de dix dinars par mois en fonction des journées travaillées et cela en plus des dispositions du décret n° 82-503 du 16 Mars 1982, portant institution ou majoration de la prime de transport dans le secteur non agricole, tel que modifié par le décret n° 86-691 du 19 Juillet 1986.

Article 50 (nouveau) : Indemnité de fonction.

Il est accordé aux cadres responsables une indemnité dite de fonction payable mensuellement et à terme échu et fixée ainsi :

- Directeur : 90 dinars.
- Sous-Directeur : 75 dinars.
- Chef de Service ou assimilé : 60 dinars.
- Chef de section ou assimilé : 30 dinars.

Article 55 (nouveau) : Indemnité de déplacement

Tout agent amené à se déplacer à l'intérieur du pays par nécessité de service perçoit une indemnité de déplacement dont le montant est fixé comme suit :

- 5 dinars s'il est appelé à prendre son déjeuner au cours du déplacement.
- 15 dinars pour un déplacement nécessitant une nuit . La nuit doit être justifiée dans la mesure du possible.

Article 56 (nouveau) : Indemnité de l'Aïd El Idha

Il est accordé à tout le personnel, à l'occasion de l'Aïd El Idha, une indemnité dont le montant est fixé à 40 dinars pour chaque travailleur.

Article 57 (nouveau) : Allocations scolaires

Des allocations scolaires sont attribuées à l'ensemble du personnel pour chaque enfant scolarisé avec un maximum de quatre enfants.

Ces allocations sont fixées comme suit :

- 20 dinars pour les enfants scolarisés à l'enseignement primaire;
- 40 dinars pour les enfants scolarisés à l'enseignement secondaire ou supérieur.

Elles sont versées au cours du mois de septembre de chaque année sur pièces justificatives.

Article 58 (nouveau) : indemnité de départ à la retraite

Le salarié partant à la retraite et ayant un minimum de huit ans d'ancienneté dans l'entreprise aura droit à une indemnité de départ à la retraite égale à une mensualité de base par tranche de 8 ans de services accomplis avec maximum de quatre mensualités de base.

Article 59 (nouveau) : Aide en cas de décès

En cas de décès d'un travailleur, il sera alloué à ses héritiers une aide forfaitaire de cent dinars.

Article deux : Les grilles de salaires annexées au présent avenant s'appliquent selon les dates suivantes :

- la grille n°1 : à compter du 1er juin 1993 ;
- la grille n°2 : à compter du 1er juin 1994 ;
- la grille n°3 : à compter du 1er juin 1995 .

Bénéficient des augmentations de salaires découlant de l'application de ces grilles tous les travailleurs y compris ceux payés hors grille.

Article trois : le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er juin 1993 sous réserve des dispositions de l'article deux ci dessus.

Tunis, le 11 juin 1993.

Pour les Organisations Syndicales
des Travailleurs

Le Secrétaire Général
de l'Union Générale Tunisienne
du Travail

Signé : ISMAIL SAHBANI

Le Secrétaire Général
de la Fédération Générale
de la Métallurgie

Signé : HASSEN KANZARI

Pour les Organisations
Syndicales des Employeurs

Le Président de l'Union
Tunisienne de l'Industrie,
du Commerce et de l'Artisanat

Signé : HEDI JILANI

Le Président de la Chambre
Syndicale du matériel agricole
et de génie civil

Signé : MOHAMED LOUKIL

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES CONCESSIONNAIRES DU MATERIEL**

GRILLE DES SALAIRES N° 1

AGRICOLE ET DE GENIE CIVIL

APPLICABLE A PARTIR DE 1/6/1993

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Durée dans l'échelon	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	
Catégorie																				
EXECUTION	1	155 836	163 110	171 156	172 420	177 295	179 670	182 045	184 420	186 796	189 171	191 546	193 921	196 296	198 672	201 047	203 422	205 797	208 172	210 547
	2	159 318	166 130	169 829	173 528	177 227	180 926	184 625	188 323	192 022	195 721	199 420	203 119	209 318	213 016	216 715	220 414	224 113	227 812	231 511
	3	163 409	167 520	171 612	175 703	179 794	183 886	187 977	192 068	196 160	202 751	206 842	210 839	214 659	218 478	222 298	226 118	229 938	233 758	237 578
	4	174 589	179 033	183 477	187 922	192 366	196 810	201 254	208 198	212 423	216 562	220 701	224 840	228 979	233 119	237 258	241 397	245 536	249 675	253 814
	5	185 766	190 612	195 458	200 303	205 149	212 210	216 711	221 212	225 714	230 215	234 716	239 218	243 719	250 721	255 222	259 723	264 224	268 725	273 226
	6	200 294	205 540	210 673	218 037	222 900	227 764	232 628	237 491	242 355	247 218	254 582	259 445	264 309	269 172	274 036	278 900	283 764	288 628	293 492
	7	210 740	215 992	223 744	228 996	234 248	239 500	244 752	250 004	255 256	263 008	268 260	273 512	278 764	284 016	289 268	294 520	299 772	305 024	310 276
MAITRISE	8	242 448	248 780	255 113	261 445	270 278	276 610	282 942	289 275	295 607	301 940	310 772	317 104	323 437	329 769	336 102	342 435	348 768	355 101	361 434
	9	256 760	263 331	269 902	278 973	285 544	292 115	298 685	305 256	314 327	320 898	327 469	334 040	340 611	347 182	353 753	360 324	366 895	373 466	380 037
	10	273 124	282 557	289 491	296 424	303 357	310 290	317 223	326 656	333 589	340 523	347 456	354 389	361 322	368 255	375 188	382 121	389 054	395 987	402 920
	11	289 136	296 446	303 755	311 064	318 374	325 183	335 492	342 802	350 111	357 420	364 730	372 039	379 348	386 658	393 967	401 276	408 585	415 894	423 203
CADRE	12	299 649	307 434	315 219	323 004	333 289	341 074	348 859	356 644	364 429	372 214	379 999	387 784	395 569	403 354	411 139	418 924	426 709	434 494	442 279
	13	350 312	360 336	370 359	380 383	390 406	400 430	410 454	420 477	430 501	440 524	450 548	460 572	470 595	480 619	490 642	500 665	510 688	520 711	530 734
	14	377 720	388 524	399 328	410 132	420 936	431 740	442 544	453 348	464 152	474 956	485 760	496 564	507 368	518 172	528 976	539 780	550 584	561 388	572 192
	15	405 728	417 462	429 197	440 931	452 666	464 400	476 134	487 869	499 603	511 338	523 072	534 806	546 541	558 275	570 010	581 745	593 480	605 215	616 950
16	447 240	460 370	473 500	486 630	499 760	512 890	526 020	539 150	552 280	565 410	578 540	591 670	604 800	617 930	631 060	644 190	657 320	670 450	683 580	

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

GRILLE DES SALAIRES N° 2

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES CONCESSIONNAIRES DU MATERIEL

AGRICOLE ET DE GENIE CIVIL

APPLICABLE A PARTIR DE 1/6/1994

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Durée dans l'échelon	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	
Catégorie																				
EXECUTION	1	165 836	173 110	181 156	182 420	187 295	189 670	192 045	194 420	196 796	199 171	201 546	203 921	206 296	208 672	211 047	213 422	215 797	218 172	220 547
	2	170 318	177 130	180 829	184 528	188 227	191 926	195 625	199 323	203 022	206 721	210 420	214 119	220 318	224 016	227 715	231 414	235 113	238 812	242 511
	3	174 409	178 520	182 612	186 703	190 794	194 886	198 977	203 068	207 160	213 751	217 842	221 839	225 659	229 478	233 298	237 118	240 938	244 758	248 578
	4	186 589	191 033	195 477	199 922	204 366	208 810	213 254	220 198	224 423	228 562	232 701	236 840	240 979	245 119	249 258	253 397	257 536	261 675	265 814
	5	197 766	202 612	207 458	212 303	217 149	224 210	228 711	233 212	237 714	242 215	246 716	251 218	255 719	262 721	267 222	271 723	276 224	280 725	285 226
	6	214 294	219 540	224 673	232 037	236 900	241 764	246 628	251 491	256 355	261 218	268 582	273 445	278 309	283 172	288 036	292 900	297 764	302 628	307 492
	7	224 740	229 992	237 744	242 996	248 248	253 500	258 752	264 004	269 256	277 008	282 260	287 512	292 764	298 016	303 268	308 520	313 772	319 024	324 276
MAITRISE	8	257 448	263 780	270 113	276 445	285 278	291 610	297 942	304 275	310 607	316 940	325 772	332 104	338 437	344 769	351 102	357 435	363 768	370 101	376 434
	9	271 760	278 331	284 902	293 973	300 544	307 115	313 685	320 256	329 327	335 898	342 469	349 040	355 611	362 182	368 753	375 324	381 895	388 466	395 037
	10	289 124	298 557	305 491	312 424	319 357	326 290	333 223	342 656	349 589	356 523	363 456	370 389	377 322	384 255	391 188	398 121	405 054	411 987	418 920
	11	306 136	313 446	320 755	328 064	335 374	345 183	352 492	359 802	367 111	374 420	381 730	389 039	396 348	403 658	410 967	418 276	425 585	432 894	440 203
CADRE	12	317 649	325 434	333 219	341 004	351 289	359 074	366 859	374 644	382 429	390 214	397 999	405 784	413 569	421 354	429 139	436 924	444 709	452 494	460 279
	13	370 312	380 336	390 359	400 383	410 406	420 430	430 454	440 477	450 501	460 524	470 548	480 572	490 595	500 619	510 642	520 665	530 688	540 711	550 734
	14	398 720	409 524	420 328	431 132	441 936	452 740	463 544	474 348	485 152	495 956	506 760	517 564	528 368	539 172	549 976	560 780	571 584	582 388	593 192
	15	427 728	439 462	451 197	462 931	474 666	486 400	498 134	509 869	521 603	533 338	545 072	556 806	568 541	580 275	592 010	603 745	615 480	627 215	638 950
	16	470 240	483 370	496 500	509 630	522 760	535 890	549 020	562 150	575 280	588 410	601 540	614 670	627 800	640 930	654 060	667 190	680 320	693 450	706 580

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

GRILLE DES SALAIRES N° 3

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES CONCESSIONNAIRES DU MATERIEL

APPLICABLE A PARTIR DE 1/6/1995

AGRICOLE ET DE GENIE CIVIL

AGRICOLE ET DE GENIE CIVIL																				
Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Durée dans l'échelon	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	
Catégorie																				
EXECUTION	1	175 836	183 110	191 156	192 420	197 295	199 670	202 045	204 420	206 796	209 171	211 546	213 921	216 296	218 672	221 047	223 422	225 797	228 172	230 547
	2	181 318	188 130	191 829	195 528	199 227	202 926	206 625	210 323	214 022	217 721	221 420	225 119	231 318	235 016	238 715	242 414	246 113	249 812	253 511
	3	185 409	189 520	193 612	197 703	201 794	205 886	209 977	214 068	218 160	222 251	226 342	230 433	236 529	240 620	244 711	248 802	252 893	256 984	259 578
	4	198 589	203 033	207 477	211 922	216 366	220 810	225 254	232 198	236 642	240 586	244 701	248 840	252 979	257 119	261 258	265 397	269 536	273 675	277 814
	5	209 766	214 612	219 458	224 303	229 149	236 210	240 711	245 212	249 714	254 215	258 716	263 218	267 719	272 221	276 722	281 223	285 724	290 225	294 726
	6	228 294	233 540	238 673	246 037	250 900	255 764	260 628	265 491	270 355	275 218	280 082	284 945	289 809	294 672	299 536	304 399	309 262	314 125	318 988
	7	238 740	243 992	251 744	256 996	262 248	267 500	272 752	278 004	283 256	288 508	293 760	299 012	304 264	309 516	314 768	320 020	325 272	330 524	335 776
MAITRISE	8	272 448	278 780	285 113	291 445	300 278	306 610	312 942	319 275	325 607	331 940	338 272	344 604	350 937	357 269	363 602	369 934	376 267	382 600	388 932
	9	286 760	293 331	299 902	308 973	315 544	322 115	328 685	335 256	341 827	348 398	354 969	361 540	368 111	374 682	381 253	387 824	394 395	400 966	407 537
	10	305 124	314 557	321 491	328 424	335 357	342 290	349 223	356 156	363 089	370 022	376 955	383 888	390 821	397 754	404 687	411 620	418 553	425 486	432 419
	11	323 136	330 446	337 755	345 064	352 374	362 183	369 492	376 802	384 111	391 420	398 730	406 039	413 348	420 658	427 967	435 276	442 585	449 894	457 203
CADRE	12	335 649	343 434	351 219	359 004	369 289	377 074	384 859	392 644	400 429	408 214	415 999	423 784	431 569	439 354	447 139	454 924	462 709	470 494	478 279
	13	390 312	400 336	410 359	420 383	430 406	440 430	450 454	460 477	470 501	480 524	490 548	500 572	510 595	520 619	530 642	540 665	550 688	560 711	570 734
	14	419 720	430 524	441 328	452 132	462 936	473 740	484 544	495 348	506 152	516 956	527 760	538 564	549 368	560 172	570 976	581 780	592 584	603 388	614 192
	15	449 728	461 462	473 197	484 931	496 666	508 400	520 134	531 869	543 603	555 338	567 072	578 806	590 541	602 275	614 010	625 745	637 480	649 215	660 950
16	493 240	506 370	519 500	532 630	545 760	558 890	572 020	585 150	598 280	611 410	624 540	637 670	650 800	663 930	677 060	690 190	703 320	716 450	729 580	

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale des industries et du commerce des boissons alcoolisées.

Le Ministre des Affaires Sociales ;

Vu le code du travail promulgué par la loi n°66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants ;

Vu l'arrêté du 19 juin 1975, portant agrément de la convention collective nationale des industries et du commerce des boissons alcoolisées;

Vu l'arrêté du 28 avril 1983, portant agrément de l'avenant n°1 à cette convention signé le 8 mars 1983;

Vu l'arrêté du 22 mars 1989, portant agrément de l'avenant n°2 à cette convention signé le 22 février 1989;

Vu l'arrêté du 31 août 1990, portant agrément de l'avenant n°3 à cette convention signé le 14 juillet 1990;

Vu la convention collective nationale des industries et du commerce des boissons alcoolisées signée le 29 avril 1975 et révisée par les avenants sus-visés;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives;

Arrête :

Article premier - L'avenant n° 4 à la convention collective nationale des industries et du commerce des boissons alcoolisées, signé le 11 juin 1993 et annexé au présent arrêté, est agréé.

Article 2 - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective nationale sus-visée.

Tunis, le 2 août 1993.

Le Ministre des Affaires Sociales
Mohamed Fadhel Khelil

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Avenant n°4 à la convention collective nationale des industries et du commerce des boissons alcoolisées

Entre les soussignés :

- L'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (L'UTICA);
- La chambre syndicale des fabricants des boissons alcoolisées ;

d'une part ;

- L'union générale tunisienne du travail (UGTT) ;
- La fédération générale de l'alimentation et du tourisme ;

d'autre part ;

Vu la convention collective nationale des industries et du commerce des boissons alcoolisées signée le 29 avril 1975, agréée par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 19 juin 1975 et publiée au JORT n°58 du 2 septembre 1975 ;

Vu l'avenant n°1 à cette convention signé le 8 mars 1983, agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 28 avril 1983 et publié au JORT n°40 du 27 mai 1983 ;

Vu l'avenant n°2 à la dite convention signé le 22 février 1989, agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 22 mars 1989 et publié au JORT n°21 du 24 mars 1989 ;

Vu l'avenant n°3 à la dite convention signé le 14 juillet 1990, agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 31 août 1990 et publié au JORT n°58 du 14 septembre 1990 ;

Vu le protocole d'accord conclu le 23 février 1993 entre l'UGTT et l'UTICA et relatif aux négociations pour la révision des conventions collectives .

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier : Les articles 5, 11, 15, 19, 24, 25, 30, 32, 35, 37, 38, 45, 49 et 52 de la convention sus-visée sont modifiés comme suit:

Article 5 (nouveau) : Droit syndical et liberté d'opinion

Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement constituée . Pour arrêter une décision quelle qu'elle soit à l'égard de tout travailleur, l'employeur ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale .

L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou des agissements de la part de l'une des deux parties dans l'entreprise qui soient contraires aux lois et aux règlements en vigueur .

L'employeur reconnaît l'organisation syndicale légalement constituée représentée par ses délégués à l'entreprise dûment mandatés. Il met à sa disposition des tableaux d'affichage qui seront placés dans les locaux les plus fréquentés par les travailleurs.

L'employeur reconnaît les attributions légales et légitimes du syndicat et ce dernier exerce sa mission en respectant les attributions des autres structures représentant le personnel au sein de l'entreprise .

L'employeur, ou , en cas d'empêchement son représentant dûment mandaté, reçoit sur leur demande les délégués syndicaux de l'entreprise dûment mandatés, une fois par mois et toutes les fois qu'il y a urgence . L'entrevue doit être demandée par écrit à l'employeur qui y répondra dans les quarante huit heures. Cependant en cas d'urgence, l'employeur y répondra immédiatement et l'entrevue aura lieu tout de suite, si les parties s'accordent sur le caractère d'urgence. Toutes les entrevues devront faire l'objet d'un procès-verbal signé séance tenante par les deux parties . La durée de l'entrevue est considérée comme durée de travail effectif.

Il est accordé aux responsables syndicaux dans l'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et à la participation aux cycles de formation organisés par l'organisation syndicale, sans que ce temps n'excède pour l'ensemble de ces responsables syndicaux 50 heures durant l'année dans les entreprises employant entre cent et deux cents travailleurs et 100 heures durant l'année dans les entreprises employant plus de deux cents travailleurs. Toutefois , ces nombres d'heures peuvent être portés respectivement à 58 et 108 heures en cas de nécessité dûment prouvée. Ces heures sont rémunérées et les modalités de leur utilisation sont fixées par accord entre l'employeur et le syndicat de l'entreprise. Les bénéficiaires de ces heures doivent préalablement informer l'entreprise de leur absence. Si les heures sont demandées pour participer aux cycles de formation, les bénéficiaires sont tenus de présenter les convocations qui doivent émaner du bureau exécutif de la centrale syndicale, du secrétaire général de l'union régionale du travail concernée ou du secrétaire général de la fédération professionnelle concernée .

L'employeur s'emploie à réserver au syndicat de son entreprise un local meublé s'il en a les moyens et compte tenu des besoins des services de l'entreprise .

Le syndicat de l'entreprise peut, après accord de l'employeur, tenir des réunions générales avec les salariés sur les lieux de travail dans le local convenant aux deux parties. Ces réunions se tiennent en dehors du travail, sauf accord des parties sur des dispositions contraires .

Si un responsable syndical vient d'être chargé d'une mission syndicale ou élu pour être délégué permanent du syndicat dont fait partie le personnel de l'entreprise ou pour être détaché auprès de l'organisation syndicale, il sera, à la demande de l'organisation syndicale dont il relève et avec l'accord préalable de l'employeur, mis à la disposition de l'activité syndicale avec solde intégral ou partiel ou, en cas d'empêchement pour l'employeur, sans solde. Ce responsable sera, sauf dans le premier cas, placé dans une position de disponibilité. Pendant toute la durée de ce mandat, il garde ses droits à l'avancement et à l'ancienneté. Il participe tout comme s'il était en service aux avantages consentis en matière de maladie ou de retraite, mais en cas de détachement sans solde, l'organisation syndicale effectue tous versements nécessaires qui incombent à l'employeur. En outre, il reste, durant la période de détachement, électeur et éligible dans la désignation de tout mandataire du personnel.

Il est réintégré dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou, à défaut, dans un autre emploi correspondant à son grade dans le même établissement. Au cas où son poste d'origine deviendrait vacant, il aura priorité pour y être affecté.

Article 11 (nouveau) : Période d'essai

La période d'essai est fixée comme suit :

- * pour les agents d'exécution : trois mois ;
- * Pour les agents de maîtrise : six mois ;
- * Pour les cadres : une année .

Au cours de la période d'essai, le travailleur peut donner ou recevoir congé sans préavis, sur simple signification .

A l'issue de la période d'essai, tout engagement est confirmé par une lettre précisant les fonctions du travailleur ainsi que sa rémunération .

Si l'essai n'est pas concluant, le candidat pourra être soumis à un deuxième et dernier essai pour une même période .

Si un travailleur vient d'être réembauché après les deux périodes d'essai sus-indiquées, son engagement ne se fera que sur la base de la confirmation directe .

Article 15 (nouveau) : Avancement et promotion

A) Avancement :

L'avancement normal consiste à passer d'un échelon à un échelon immédiatement supérieur d'une façon continue, en fonction de l'ancienneté de l'agent dans l'échelon.

B) Promotion :

La promotion consiste dans le passage d'une catégorie à la catégorie supérieure de la spécialité . La promotion est fonction de la valeur professionnelle du travailleur telle qu'elle ressort des éléments suivants :

- a) - la durée de la pratique dans la profession;
- b) - la formation et les aptitudes professionnelles;
- c) - l'ancienneté et les notations dans l'établissement;
- d) - les charges de famille.

Un tableau de promotion est arrêté à la fin du mois de Novembre de chaque année par l'employeur et soumis pour avis à la commission paritaire. Ce tableau prendra effet à partir du 1er janvier de l'année suivante.

En cas de vacance ou de création d'emplois, les employeurs feront appel, avant de recourir à des recrutements extérieurs, au personnel des catégories inférieures ayant l'aptitude nécessaire pour remplir les fonctions des emplois considérés, qu'il s'agisse de recrutement de cadres, d'agents de maîtrise ou de personnel d'exécution .

Après chaque période de 10 ans de travail accomplie dans le même établissement, le travailleur bénéficie automatiquement d'une augmentation de salaire dont le montant minimum est égal à la différence entre le salaire de l'échelon où il est rangé dans sa

catégorie et celui du même échelon de la catégorie supérieure et ce sans qu'il change de catégorie et en conservant l'échelon correspondant à son ancienneté.

Les dispositions du paragraphe précédent n'ont pas d'effet rétroactif . Toutefois, les travailleurs ayant une ancienneté de 20 ans dans le même établissement bénéficient d'une et unique augmentation de salaire à partir de la date d'effet du présent avenant .

Article 19 (nouveau) : Indemnité de licenciement

Il sera alloué à tout travailleur licencié au moment de son départ, sauf faute grave dûment établie de l'intéressé, une indemnité de licenciement tenant compte de l'ancienneté dans l'établissement.

L'indemnité sera calculée à raison de 21 jours de salaire par année de services effectifs dans la même entreprise, sans pouvoir excéder 6 mois de salaire.

L'indemnité de licenciement est distincte de celle due pour inobservation du préavis ainsi que des dommages - intérêts dûs au cas d'un licenciement abusif. La présence dans l'établissement est comptée à partir du premier jour de l'entrée en service, les suspensions n'entraînant pas rupture du contrat de travail ne sont pas déduites du calcul.

Le calcul de l'indemnité de licenciement aura pour base la rémunération totale gagnée par le travailleur licencié pendant le mois précédant le préavis du licenciement; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis du licenciement.

Article 24 (nouveau) : Absences

Aucune absence ne sera tolérée sans autorisation préalable de l'employeur.

Les absences dues à un cas fortuit dûment constaté, tels que décès, accident, maladie grave du conjoint, d'un ascendant direct ou d'un descendant direct sont portées, le plus rapidement possible et au plus tard dans les trois jours, à la connaissance de l'employeur.

La durée de telles absences doit être en rapport avec les événements qui les ont motivées.

Dans le cas d'absence prévisible, le travailleur ne pourra s'absenter qu'après avoir obtenu l'autorisation préalable de l'employeur.

Article 25 (nouveau) : Durée du travail

La durée du travail est fixée à 40 heures par semaine .

L'horaire du travail hebdomadaire est établi compte tenu de ce régime. Tout travail effectué en sus de la durée journalière du travail fixée par cet horaire donne lieu au paiement des heures supplémentaires.

Les travailleurs bénéficieront pendant le mois de ramadan d'un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives, sans porter atteinte à la durée normale de travail (40 heures par semaine).

Article 30 (nouveau) : Jours fériés

Les jours fériés considérés comme jours de congé chômés et payés sont : le 1er janvier, le 20 mars, le 9 avril, le 1er mai, le 25 juillet, le 7 novembre, le jour du mouled, le premier jour de l'Aïd el fitr, le premier jour de l'Aïd el idha, le jour de l'an Hégire.

Les travailleurs qui ne pourraient par nécessité du service bénéficier de ces congés, auront droit à une majoration de salaire de 100%.

Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas chômés, sont considérés comme journées normales de travail.

Article 32 (nouveau) : Congés spéciaux pour raisons de famille

Les travailleurs bénéficieront de congés avec maintien intégral de tous les éléments du salaire, à l'occasion d'événements survenus dans leur famille .

La durée de ces congés est fixée comme suit, sauf dispositions contractuelles particulières plus favorables :

- naissance d'un enfant : deux (2) jours ouvrables ;
- décès d'un conjoint ou d'un enfant à charge : trois (3) jours ouvrables ;
- décès d'un ascendant direct ou d'un enfant qui n'est plus à charge : trois (3) jours ouvrables ;
- décès d'un frère, d'une soeur, d'un petit fils ou d'une petite fille : deux (2) jours ouvrables ;
- mariage du travailleur : trois (3) jours ouvrables .

Les bénéficiaires des dits congés devront produire les justifications utiles .

Article 35 (nouveau) : congés de maladie

Le travailleur atteint d'une incapacité de travail par suite de maladie est placé dans la position de congé de maladie, à condition qu'il fournisse, dans les 72 heures, un certificat médical précisant la nature de la maladie et sa durée probable.

sera exclu du bénéfice des dispositions du 1er paragraphe du présent article, tout travailleur qui :

a) interrompt son travail pour des raisons qui résultent soit de l'excès de consommation des boissons alcoolisées, ou de son inconduite, soit des blessures reçues en dehors du travail, s'il est reconnu fautif;

b) n'observe pas les prescriptions médicales ou s'absente de son domicile sans autorisation du médecin ;

c) étant malade, se livre à un travail extérieur rémunéré ou non;

d) prolonge la cessation du travail au delà du délai prescrit par les médecins. Il est alors considéré comme étant en absence injustifiée et passible, à ce titre, des sanctions disciplinaires.

L'employeur se réserve le droit de faire effectuer à domicile tout contrôle médical qu'il jugera utile.

Les travailleurs placés en position de congé de maladie, bénéficieront, éventuellement, d'un régime complémentaire, en sus du bénéfice des dispositions prévues par le règlement de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Ce régime complémentaire est prévu à l'article 48 de la présente convention collective.

Article 37 (nouveau) : Congés sans solde

Un congé sans solde pourra être accordé par l'employeur à tout travailleur qui en ferait la demande, dans la limite des nécessités de service.

La durée de ce congé, qui porte interruption du droit à l'avancement et au versement effectué par l'employeur aux organismes d'assurances sociales, ne pourra excéder 180 jours par an, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Article 38 (nouveau) : Discipline

La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours desquelles elle a été commise, de la nature des fonctions du travailleur qui en est coupable et de la gravité de ses conséquences.

Les sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs suivant la gravité des fautes commises sont :

Sanctions du 1er degré :

- 1°) l'avertissement verbal ;
- 2°) l'avertissement par écrit avec inscription au dossier ;
- 3°) le blâme avec inscription au dossier ;
- 4°) la mise à pied pour une période maximale de 3 jours , privative de toute rémunération .

Sanctions du 2ème degré :

- 1°) la mise à pied pour une période ne dépassant pas sept jours, privative de toute rémunération ;

2°) la mise à pied pour une période allant de huit à trente jours, privative de toute rémunération ;

3°) l'abaissement d'échelon ;

4°) la rétrogradation d'échelle ;

5°) la révocation.

Les sanctions du 1er degré sont prononcées directement par l'employeur, après que le travailleur ait été mis en mesure de fournir ses explications.

Pour les sanctions du 2ème degré, le travailleur est obligatoirement traduit devant la commission paritaire , érigée en conseil de discipline, qui donne son avis à l'employeur sur la sanction à prendre ; celui-ci notifie sa décision par écrit au travailleur. Si le travailleur dispose de nouvelles données susceptibles de l'innocenter, il pourra présenter une demande écrite à son employeur en vue de réviser sa décision et ce dans un délai de 7 jours à compter de la date de cette notification .

La révocation peut être prononcée par le conseil de discipline dans tous les cas de faute grave et notamment :

1°) l'acte ou la carence de nature à entraver le fonctionnement de l'activité normale de l'entreprise ou à lui causer un dommage au patrimoine ;

2°) la réduction du volume de production ou de sa qualité due à une mauvaise volonté évidente ;

3°) la non-observation des prescriptions d'hygiène et de sécurité durant le travail ou la négligence de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel dont il est responsable ou pour sauvegarder les objets qui lui sont confiés ;

4°) le refus injustifié d'exécuter les ordres relatifs au travail émanant formellement des organes compétents dans l'entreprise employant le travailleur ou de son supérieur ;

5°) le fait de se procurer des avantages matériels ou d'accepter des faveurs en connexion avec le fonctionnement de l'entreprise ou au détriment de celle-ci ;

6°) le vol ou l'utilisation par le travailleur, dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'une tierce personne, de fonds, de titres ou d'objets qui lui sont confiés en raison du poste de travail qu'il occupe ;

7°) le fait de se présenter au travail en état d'ébriété manifeste ou de consommer des boissons alcoolisées pendant la période de travail ;

8°) l'absence ou l'abandon du poste de travail d'une façon évidente et injustifiée, sans l'autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant ;

9°) le fait de se livrer, pendant ou à l'occasion de son travail, à des actes de violence ou à des menaces dûment constatés contre toute personne appartenant ou non à l'entreprise ;

10°) la divulgation d'un des secrets professionnels de l'entreprise ;

11°) le refus de prêter assistance en cas de danger imminent touchant l'entreprise ou les personnes qui s'y trouvent.

La révocation est prononcée sans consultation du conseil de discipline lorsque le travailleur a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement , notamment pour crime ou pour infraction commise contre la sûreté de l'Etat, usurpation de fonction, attentat aux moeurs, faux témoignage, abus de confiance, escroquerie, diffamation, dénonciation calomnieuse, que l'infraction ait été commise à l'occasion de l'exercice du travailleur de ses fonctions ou en dehors de celles-ci .

La révocation est prononcée d'office contre tout travailleur pris en flagrant délit de vol, d'escroquerie , d'abus de confiance, dûment établis, dans son service ou à l'occasion de son service.

En cas de faute grave, l'employeur peut décider sous sa propre responsabilité de relever immédiatement le travailleur de son

service avec privation partielle ou totale de ses salaires pour une durée n'excédant pas un mois jusqu'à proposition de sanction par le conseil de discipline . Ce dernier doit être convoqué dans un délai maximum de trois jours et aura à formuler son avis au plus tard dans le mois à partir du jour de la suspension du travail .

Si la sanction définitive ne comporte pas à titre principal ou à titre accessoire, privation de salaire ou si elle comporte une privation de salaire pour une période inférieure à celle pendant laquelle elle a été effectuée, le travailleur se verra rétabli dans tous ses droits .

Au cas où le travailleur faisant l'objet de poursuites judiciaires suite à une plainte de l'employeur est reconnu innocent, il bénéficie de tous ses droits comme s'il était en activité .

Chaque fois qu'un travailleur est appelé à comparaître devant le conseil de discipline, il doit être informé trois jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il en formule la demande à l'employeur , il a le droit de recevoir immédiatement copie de son dossier et du rapport présenté contre lui.

Il peut présenter sa défense par mémoire et se faire assister devant le conseil de discipline par un travailleur de son choix ou par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient et par des avocats. Dans cette hypothèse le dossier sera également communiqué au défenseur .

Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline désigne un rapporteur parmi les membres du conseil n'ayant pas de relations directes avec cette affaire. Le rapporteur établit par écrit un procès-verbal des débats et des décisions prises . le procès verbal est signé par les membres du conseil de discipline.

La révocation entraîne le licenciement sans droit à l'indemnité de préavis ou toute autre indemnité.

Le travailleur frappé d'une peine disciplinaire autre que la révocation pourra , après une période d'un an s'il s'agit d'une sanction du 1er degré et après deux ans pour une sanction du 2ème degré relative à la rétrogradation, introduire une demande auprès de l'employeur, tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier ; communication peut en être faite au conseil de discipline.

Toute trace d'une peine disciplinaire doit définitivement disparaître du dossier de l'agent, après deux ans pour les sanctions du 1er degré et cinq ans pour les sanctions du 2ème degré à condition que dans l'intervalle, l'intéressé n'ait subi aucune sanction disciplinaire .

Article 45 (nouveau) : Tenues de travail et de protection

L'employeur prend en charge les frais d'achat des vêtements ainsi que des chaussures de travail, conformément à la législation en vigueur. L'employeur fournira également et gratuitement les tenues de protection.

La commission paritaire ou, à défaut, le représentant du personnel en accord avec l'employeur, arrêtera les normes des tenues de travail et de protection propres à l'établissement.

Un vestiaire est mis à la disposition du personnel pour y déposer les vêtements de travail et de protection.

Article 49 (nouveau) : Régime de retraite

Le personnel régi par la présente convention bénéficie du régime de retraite prévu par la législation en vigueur.

Toutefois, à l'occasion du départ à la retraite, il sera attribué à tout travailleur une indemnité de fin de carrière selon les modalités suivantes :

- Tout travailleur ayant accompli 10 à 15 ans de services : 2 mois de salaire de base ;

- Tout travailleur ayant accompli 15 à 20 ans de services : 3 mois de salaire de base ;

- Tout travailleur ayant accompli plus de 20 ans de services : 4 mois et demi de salaire de base .

Article 52 (nouveau) : Régime d'ancienneté-reclassement

Il est institué un régime d'ancienneté suivant les grilles des salaires figurant en annexe.

Les salaires de chaque catégorie de travailleurs subissent une augmentation progressive qui pourrait atteindre, au bout de 31 ans, 68 % des salaires correspondants aux premiers échelons.

Article deux : Le tableau de classification des postes de fabrication et d'entretien (personnel ouvrier) et le tableau de classification des emplois de bureau des emplois techniques et des services annexes (personnel payé au mois) annexés à la convention sus-visée sont modifiés comme indiqué dans les deux tableaux annexés au présent avenant

Article trois : Les grilles des salaires annexées au présent avenant s'appliquent selon les dates suivantes :

- Les grilles n°1 et 2 : à partir du 1er mai 1993 ;

- Les grilles n°3 et 4 : à partir du 1er mai 1994 ;

- Les grilles n°5 et 6 : à partir du 1er mai 1995 .

Article Quatre : Le présent avenant entre en vigueur à partir du 1er mai 1993, sous réserve des dispositions de l'article trois ci-dessus.

Tunis, le 11 juin 1993

Pour les organisations syndicales
des travailleurs

Le secrétaire général de l'union
générale tunisienne du travail

Signé : ISMAIL SAHBANI

Le secrétaire général de la
fédération générale de l'alimentation
et du tourisme

Signé : YOUNES CHEHIDI

Pour les organisations syndicales
des employeurs

Le président de l'union tunisienne
de l'industrie, du commerce
et de l'artisanat

Signé : HEDI JILANI

Le président de la chambre des
fabricants des boissons alcoolisées

Signé : JEAN BOUJN

**CLASSIFICATION
DES POSTES DE FABRICATION ET D'ENTRETIEN
(Personnel ouvrier)**

Manoeuvres	Travailleurs sans aucune qualification professionnelle
Manoeuvres spécialisés	Travailleurs capables de faire des travaux simples exigeant une formation préalable : Etiqueteur, capsuleur, graisseur, remplisseur et laveur de bouteilles, M.S. en électricité, M.S. en peinture, M.S. en maçonnerie, laveur de tanks et de cuves, tireur de boîtes ou de bouteilles.
demi-ouvriers	Surveillant, caporal, aide-chasseur de chaudière, aide-caviste, meunier, aide-distillateur, convoyeur aide-brasseur, chauffeur de clarks, aide-mécanicien, mineur de bouteilles sur machine automatique ou ou semi-automatique.
Ouvriers	Filtreur, chauffeur de chaudière, aide-liquoriste, tireur de bière et traiteur de moût.
Ouvriers qualifiés	Maçon, électricien, mécanicien, caviste, distillateur, menuisier, peintre filtreur, conducteur diesel, conducteur de générateur, brasseur, passeur de malte
Ouvriers hautement qualifiés	Chef-maçon, chef-électricien, chef-mécanicien, chef-menuisier, chef-caviste, chef-distillateur, contremaître.

**CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE BUREAU, DES EMPLOIS TECHNIQUES
ET DES SERVICES ANNEXES**
(Personnel payé au mois)

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE	POSTES DE TRAVAIL
I	Préposé au nettoyage, garçon de laboratoire, gardien de jour ...
II	Gardien de nuit, coursier, hajeb, pointeau ...
III	Aide de laboratoire, aide-magasinier, aide-mécanographe, standardiste, téléxiste, chauffeur tourisme, employé aux écritures, dactylographe unilingue 1er degré, chef d'équipe ...
IV	Chauffeur-livreur, chauffeur P.L, laborantin, aide-comptable, caissier 1er degré, placier, dactylographe unilingue 2ème degré, dactylographe bilingue ...
V	Classier 2ème degré, mécanographe, sténodactylo 1er degré, technicien 1er degré, magasinier, mécanicien ...
VI	Sténo-dactylo 2ème degré, chef de bureau, chef magasinier, comptable, secrétaire de direction , technicien 2ème degré ...
VII	Chef de section, chef comptable, chef d'atelier, technicien supérieur ...
VIII	Chef de service, oenologue ...
IX	Sous-directeur ...
X	Directeur administratif, directeur financier, directeur technique ...

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES INDUSTRIES ET DU COMMERCE
DES BOISSONS ALCOOLISEES**

**GRILLE DES SALAIRES N° 1
PERSONNEL PAYE A L'HEURE
APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/1993**

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Durée dans l'échelon	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Catégorie														
Manoeuvre	835	861	863	865	868	869	872	874	877	893	897	907	917	927
Manoeuvre Spécialisé	894	897	899	902	905	908	926	928	934	944	953	963	973	983
Demi-Ouvrier	931	934	937	955	958	969	979	990	1 001	1 012	1 023	1 033	1 043	1 053
Ouvrier de Fabrication	969	974	992	997	1 009	1 020	1 032	1 043	1 054	1 068	1 079	1 089	1 099	1 109
Ouvrier Qualifié	1 039	1 051	1 065	1 077	1 091	1 102	1 114	1 125	1 136	1 146	1 158	1 169	1 180	1 191
Ouvrier H. Qualifié	1 094	1 107	1 122	1 134	1 148	1 159	1 171	1 183	1 190	1 211	1 237	1 249	1 261	1 273

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituées par le Décret N° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N° 82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES INDUSTRIES ET DU COMMERCE
DES BOISSONS ALCOOLISEES**

**GRILLE DES SALAIRES N° 2
PERSONNEL PAYE AU MOIS
APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/1993**

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Durée dans l'échelon	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Catégorie														
1	158 032	165 508	165 959	166 411	166 938	167 467	167 997	168 526	169 054	222 826	170 286	172 039	173 792	175 545
2	169 906	170 586	171 279	171 969	172 662	173 354	174 214	176 283	178 352	180 420	182 489	184 558	186 627	188 696
3	177 792	178 955	180 517	182 975	185 433	187 891	190 382	192 806	195 264	197 722	202 374	204 493	206 612	208 731
4	196 588	199 694	202 801	206 129	211 095	213 749	216 404	219 060	221 863	224 834	227 489	230 145	233 401	235 457
5	225 541	229 198	232 686	235 771	239 396	242 752	248 697	252 488	255 988	260 071	263 721	267 077	270 433	273 789
6	252 052	258 704	263 371	268 037	272 704	276 893	281 023	284 120	289 282	295 912	300 041	304 171	308 301	312 431
7	277 260	282 638	287 542	292 445	297 349	304 753	309 657	314 573	319 465	324 606	330 002	335 395	343 288	348 681
8	300 020	308 198	313 903	319 554	325 233	331 118	337 369	343 615	349 961	356 107	362 353	368 499	374 645	380 791
9	338 037	345 986	353 936	361 885	369 835	377 785	385 057	392 284	399 511	406 738	413 964	421 191	428 418	435 645
10	366 059	375 145	384 173	392 432	400 691	408 950	417 210	425 469	433 727	441 987	450 246	458 506	466 846	475 146

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituées par le Décret N° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N° 82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES INDUSTRIES ET DU COMMERCE
DES BOISSONS ALCOOLISEES**

**GRILLE DES SALAIRES N° 3
PERSONNEL PAYE A L'HEURE
APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/1994**

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Durée dans l'échelon	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Catégorie														
Manoeuvre	904	930	932	934	937	938	941	943	946	962	966	976	986	996
Manoeuvre Spécialisé	972	975	977	980	983	986	1 004	1 006	1 012	1 022	1 031	1 041	1 051	1 061
Demi-Ouvrier	1 015	1 018	1 021	1 039	1 042	1 053	1 063	1 074	1 085	1 096	1 107	1 117	1 127	1 137
Ouvrier de Fabrication	1 058	1 063	1 081	1 086	1 098	1 109	1 121	1 132	1 143	1 157	1 168	1 178	1 188	1 198
Ouvrier Qualifié	1 134	1 146	1 160	1 172	1 186	1 197	1 209	1 220	1 231	1 241	1 253	1 264	1 275	1 286
Ouvrier H. Qualifié	1 192	1 205	1 220	1 232	1 246	1 257	1 269	1 281	1 288	1 309	1 335	1 347	1 359	1 371

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituées par le Décret N° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N° 82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES INDUSTRIES ET DU COMMERCE**

BOISSONS ALCOOLISEES

**GRILLE DES SALAIRES N° 4
PERSONNEL PAYE AU MOIS**

APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/1994

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Durée dans l'échelon	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Catégorie														
1	170 032	177 508	177 959	178 411	178 938	179 467	179 997	180 526	181 054	234 826	182 286	184 039	185 792	187 545
2	182 906	183 586	184 279	184 969	185 662	186 354	187 214	189 283	191 352	193 420	195 489	197 558	199 627	201 696
3	192 292	193 455	195 017	197 475	199 933	202 391	204 882	207 306	209 764	212 222	216 874	218 993	221 112	223 231
4	213 088	216 194	219 301	222 629	227 595	230 249	232 904	235 560	238 363	241 334	243 989	246 645	249 901	251 957
5	243 041	246 698	250 186	253 271	256 896	260 252	266 197	269 988	273 488	277 571	281 221	284 577	287 933	291 289
6	271 552	278 204	282 871	287 537	292 204	296 393	300 523	303 620	308 782	315 412	319 541	323 671	327 801	331 931
7	298 760	304 138	309 042	313 945	318 849	326 253	331 157	336 073	340 965	346 106	351 502	356 895	364 788	370 181
8	322 520	330 698	336 403	342 054	347 733	353 618	359 869	366 115	372 461	378 607	384 853	390 999	397 145	403 291
9	361 537	369 486	377 436	385 385	393 335	401 285	408 557	415 784	423 011	430 238	437 464	444 691	451 918	459 145
10	391 059	400 145	409 173	417 432	425 691	433 950	442 210	450 469	458 727	466 987	475 246	483 506	491 846	500 146

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituées par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES INDUSTRIES ET DU COMMERCE**

DES BOISSONS ALCOOLISEES

**GRILLE DES SALAIRES N° 5
PERSONNEL PAYE A L'HEURE**

APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/1995

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Durée dans l'échelon	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Catégorie														
Manoeuvre	904	930	932	934	937	938	941	943	946	962	966	976	986	996
Manoeuvre Spécialisé	972	975	977	980	983	986	1 004	1 006	1 012	1 022	1 031	1 041	1 051	1 061
Demi-Ouvrier	1 015	1 018	1 021	1 039	1 042	1 053	1 063	1 074	1 085	1 096	1 107	1 117	1 127	1 137
Ouvrier de Fabrication	1 058	1 063	1 081	1 086	1 098	1 109	1 121	1 132	1 143	1 157	1 168	1 178	1 188	1 198
Ouvrier Qualifié	1 134	1 146	1 160	1 172	1 186	1 197	1 209	1 220	1 231	1 241	1 253	1 264	1 275	1 286
Ouvrier H. Qualifié	1 192	1 205	1 220	1 232	1 246	1 257	1 269	1 281	1 288	1 309	1 335	1 347	1 359	1 371

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituées par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES INDUSTRIES ET DU COMMERCE**

DES BOISSONS ALCOOLISEES

**GRILLE DES SALAIRES N° 6
PERSONNEL PAYE AU MOIS**

APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/1995

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Durée dans l'échelon	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Catégorie														
1	182 032	189 508	189 959	190 411	190 938	191 467	191 997	192 526	193 054	246 826	194 286	196 039	197 792	199 545
2	195 906	196 586	197 279	197 969	198 662	199 354	200 214	202 283	204 352	206 420	208 489	210 558	212 627	214 696
3	206 792	207 955	209 517	211 975	214 433	216 891	219 382	221 806	224 264	226 722	231 374	233 493	235 612	237 731
4	229 588	232 694	235 801	239 129	244 095	246 749	249 404	252 060	254 863	257 834	260 489	263 145	266 401	268 457
5	260 541	264 198	267 686	270 771	274 396	277 752	283 697	287 488	290 988	295 071	298 721	302 077	305 433	308 789
6	291 052	297 704	302 371	307 037	311 704	315 893	320 023	323 120	328 282	334 912	339 041	343 171	347 301	351 431
7	320 260	325 638	330 542	335 445	340 349	347 753	352 657	357 573	362 465	367 606	373 002	378 395	386 288	391 681
8	345 020	353 198	358 903	364 554	370 233	376 118	382 369	388 615	394 961	401 107	407 353	413 499	419 645	425 791
9	385 037	392 986	400 936	408 885	416 835	424 785	432 057	439 284	446 511	453 738	460 964	468 191	475 418	482 645
10	416 059	425 145	434 173	442 432	450 691	458 950	467 210	475 469	483 727	491 987	500 246	508 506	516 846	525 146

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituées par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale de la construction métallique (bâtiment).

Le Ministre des Affaires Sociales ;

Vu le code du travail promulgué par la loi n°66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants ;

Vu l'arrêté du 29 août 1974, portant agrément de la convention collective nationale de la construction métallique (bâtiment) ;

Vu l'arrêté du 28 avril 1983, portant agrément de l'avenant n°1 à cette convention signé le 13 avril 1983 ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1989, portant agrément de l'avenant n°2 à cette convention signé le 25 mars 1989 ;

Vu l'arrêté du 13 octobre 1990, portant agrément de l'avenant n°3 à cette convention signé le 12 septembre 1990 ;

Vu la convention collective nationale de la construction métallique (bâtiment), signée le 26 juillet 1974 et révisée par les avenants sus-visés ;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives ;

Arrête :

Article premier - L'avenant n°4 à la convention collective nationale de la construction métallique (bâtiment), signé le 11 juin 1993 et annexé au présent arrêté, est agréé.

Article 2 - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article 1er de la convention collective sus-visée .

Tunis, le 2 août 1993.

Le Ministre des Affaires Sociales
Mohamed Fadhel Khellil

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

**Avenant n°4 à la convention collective nationale
du secteur de la construction métallique**

Entre les soussignés :

- L'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) ;

- La chambre syndicale de la construction métallique ;
d'une part ;

- L'union générale tunisienne du travail (UGTT) ;

- La fédération générale de la métallurgie ;
d'autre part ;

Vu la convention collective nationale du secteur de la construction métallique signée le 26 juillet 1974, agréée par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 29 août 1974 et publiée au JORT n°55 des 30 août et 3 septembre 1974 ;

Vu l'avenant n°1 à la dite convention signé le 13 avril 1983 agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 28 avril 1983 et publié au JORT n°42 du 7 juin 1983 ;

Vu l'avenant n°2 à cette convention signé le 25 mars 1989 , agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 29 mars 1989 et publié au JORT n°23 du 31 mars 1989 ;

Vu l'avenant n°3 à la dite convention signé le 12 septembre 1990 , agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 13 octobre 1990 et publié au JORT n°67 du 19 octobre 1990 ;

Vu le protocole d'accord conclu le 23 février 1993 entre l'UGTT et l'UTICA et relatif aux négociations pour la révision des conventions collectives .

Article premier : Les articles 1, 4,8, 9, 11, 13, 14, 15, 21, 28, 30, 32, 36, 42, 43, 45 et 50 de la convention sus-visée sont modifiés comme suit :

Article 1 (nouveau) : Champ d'application professionnel et territorial

La présente convention régit sur l'ensemble du territoire de la République Tunisienne , les rapports entre les employeurs et les travailleurs occupés d'une façon permanente dans le secteur de la construction métallique (ouvriers, employés, agents de maîtrise , cadres administratifs et techniques) . Les travailleurs permanents sont ceux qui sont recrutés pour une durée indéterminée et qui ne sont pas employés pour exécuter les travaux occasionnels ou accidentels.

Les travailleurs temporaires sont ceux recrutés en vue d'une utilisation par intermittence, à des travaux de premier établissement ou pour une durée déterminée .

Le recrutement des travailleurs temporaires peut intervenir dans les cas suivants :

1) à l'occasion de travaux du premier établissement ou de travaux neufs ;

2) en vue de faire face à un surcroît occasionnel de travail ;

3) à un besoin de personnel pour un travail à durée limitée ;

4) en vue du remplacement à titre provisoire d'un travailleur permanent absent .

Ce recrutement se fait par contrat à durée déterminée .

Les travailleurs occasionnels bénéficient d'une priorité d'admission dans le cadre des travailleurs permanents , si besoin est et dans la mesure où ils remplissent les conditions fixées en matière de recrutement par la présente convention . En cas d'admission , toute période de temporariat sera décomptée comme ancienneté .

Les travailleurs temporaires jouissent des mêmes droits que les travailleurs permanents en ce qui concerne le droit syndical et la liberté d'opinion , la protection dans l'exercice de leurs fonctions, la délivrance de bulletin de paye et du certificat de travail, la durée de travail, la rémunération du travail de nuit , les heures supplémentaires , le repos hebdomadaire , les jours fériés et les congés payés, de même qu'ils sont soumis aux mêmes dispositions disciplinaires .

Article 4 (nouveau) : Droit syndical et liberté d'opinion

Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement constituée . Pour arrêter une décision quelle qu'elle soit à l'égard de tout travailleur, l'employeur ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale .

L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou des agissements de la part de l'une des deux parties dans l'entreprise qui soient contraires aux lois et aux règlements en vigueur .

L'employeur reconnaît l'organisation syndicale légalement constituée représentée par ses délégués à l'entreprise dûment mandatés. Il met à sa disposition des tableaux d'affichage qui seront placés dans les locaux les plus fréquentés par les travailleurs.

L'employeur reconnaît les attributions légales et légitimes du syndicat et ce dernier exerce sa mission en respectant les attributions des autres structures représentant le personnel au sein de l'entreprise .

L'employeur, ou en cas d'empêchement son représentant dûment mandaté, reçoit sur leur demande les délégués syndicaux de l'entreprise dûment mandatés, une fois par mois et toutes les fois

qu'il y a urgence . L'entrevue doit être demandée par écrit à l'employeur qui y répondra dans les quarante huit heures. Cependant en cas d'urgence, l'employeur y répondra immédiatement et l'entrevue aura lieu tout de suite, si les parties s'accordent sur le caractère d'urgence. Toutes les entrevues devront faire l'objet d'un procès-verbal signé séance tenante par les deux parties . La durée de l'entrevue est considérée comme durée de travail effectif.

Il est accordé aux responsables syndicaux dans l'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et à la participation aux cycles de formation organisés par l'organisation syndicale, sans que ce temps n'excède pour l'ensemble de ces responsables syndicaux 50 heures durant l'année dans les entreprises employant entre cent et deux cents travailleurs et 100 heures durant l'année dans les entreprises employant plus de deux cents travailleurs. Ces heures sont rémunérées et les modalités de leur utilisation sont fixées par accord entre l'employeur et le syndicat de l'entreprise. Les bénéficiaires de ces heures doivent préalablement informer l'entreprise de leur absence. Si les heures sont demandées pour participer aux cycles de formation, les bénéficiaires sont tenus de présenter les convocations qui doivent émaner du bureau exécutif de la centrale syndicale, du secrétaire général de l'union régionale du travail concernée ou de secrétaire général de la fédération professionnelle concernée .

L'employeur s'emploie à réserver au syndicat de son entreprise un local meublé s'il en a les moyens et compte tenu des besoins des services de l'entreprise .

Le syndicat de l'entreprise peut, après accord de l'employeur, tenir des réunions générales avec les salariés sur les lieux de travail dans le local convenant aux deux parties. Ces réunions se tiennent en dehors du travail, sauf accord des parties sur des dispositions contraires .

Si un responsable syndical vient d'être chargé d'une mission syndicale ou élu pour être délégué permanent du syndicat dont fait partie le personnel de l'entreprise ou pour être détaché auprès de l'organisation syndicale, il sera à la demande de l'organisation syndicale dont il relève et avec l'accord préalable de l'employeur, mis à la disposition de l'activité syndicale avec solde intégral ou partiel ou, en cas d'empêchement pour l'employeur, sans solde. Ce responsable sera , sauf dans le premier cas , placé dans une position de disponibilité. Pendant toute la durée de ce mandat , il garde ses droits à l'avancement et à l'ancienneté . Il participe tout comme s'il était en service aux avantages consentis en matière de maladie ou de retraite, mais en cas de détachement sans solde, l'organisation syndicale effectue tous versements nécessaires qui incombent à l'employeur . En outre, il reste, durant la période de détachement, électeur et éligible dans la désignation de tout mandataire du personnel .

Il est réintégré dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou , à défaut , dans un autre emploi correspondant à son grade dans le même établissement . Au cas où son poste d'origine deviendrait vacant, il aura priorité pour y être affecté.

Article 8 (nouveau) : Normes de production

Les deux parties s'engagent à procéder à l'étude et à la fixation des normes de production spécifiques à chaque entreprise dans le cadre d'une commission technique composée de deux représentants de chaque partie ; elles peuvent se faire assister , le cas échéant , par des experts dans le domaine .

Article 9 (nouveau) : période d'essai

La période d'essai est fixée comme suit :

- * pour les agents d'exécution : six mois ;
- * Pour les agents de maîtrise : neuf mois ;
- * Pour les cadres : une année .

Au cours de la période d'essai, le travailleur peut donner ou recevoir congé sans préavis, sur simple signification .

A l'issue de la période d'essai, tout engagement est confirmé par une lettre précisant les fonctions du travailleur ainsi que sa rémunération .

Si l'essai n'est pas concluant , le candidat pourra être soumis à un deuxième et dernier essai pour une même période .

Si un travailleur vient d'être réembauché après les deux périodes d'essai sus-indiquées , son engagement ne se fera que sur la base de la confirmation directe .

Article 11 (nouveau) : Protection des travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions

Le travailleur a droit conformément aux règles du Code pénal et des lois en vigueur , à une protection contre les menaces , outrages, injures ou diffamations et violences dont il peut être l'objet dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'entreprise ou en dehors de son enceinte .

Dans le cas d'une agression établie, revêtant l'une des formes indiquées au paragraphe premier , et subie par le travailleur au cours de l'exercice de ses fonctions au sein de l'entreprise ou en dehors de son enceinte , l'entreprise est tenue de le protéger et d'apporter l'assistance morale et matérielle nécessaires pour engager les procédures légales en vue de réparer le préjudice , l'assistance matérielle étant prodiguée à titre d'avance y compris le salaire octroyé en cas de cessation d'activité .

Article 13 (nouveau) : Notation, avancement et promotion

a) Notation : l'employeur attribue à chaque travailleur une note professionnelle annuelle chiffrée et suivie de ses appréciations . Cette note servira comme base en cas de promotion professionnelle.

Sont pris en considération dans l'attribution de la note les éléments suivants :

- les aptitudes professionnelles du travailleur et son esprit de création et d'initiative.
 - sa capacité d'organisation ainsi que celle de réalisation du travail dans les brefs délais .
 - son assiduité et sa conduite
 - ses relations avec les autres travailleurs dans l'entreprise
- l'employeur informe à la fin de chaque année le travailleur de la note professionnelle qui lui est attribuée.

b) Avancement :

L'avancement consiste à passer automatiquement d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur en fonction de l'ancienneté et ce conformément aux grilles des salaires annexées à la convention.

La durée dans l'échelon peut être réduite de 6 mois pour les travailleurs qui se sont distingués par leurs mérites et ayant obtenu une note professionnelle annuelle égale à 17 sur 20 au moins . Cette durée peut être, également, augmentée de 6 mois pour les travailleurs ayant subi une sanction du 2e degré et ce après consultation des délégués syndicaux ou, à défaut, des représentants du personnel dans l'entreprise.

Article 14 (nouveau) : Utilisation des travailleurs dans les fonctions autres que celles de leur grade

Tout travailleur pourra être requis par écrit pour assurer des fonctions d'une catégorie immédiatement inférieure à celle où il est classé suivant les exigences du service et pour une période n'excédant pas un mois , une fois par année. Le travailleur gardera dans ce cas le salaire et les avantages correspondants à son grade d'origine. Si le travailleur intéressé estime que cette mesure revêt un caractère vexatoire et n'est pas dictée par le seul souci découlant d'une nécessité de service, il pourra saisir la commission paritaire, laquelle sera compétente pour statuer sur cette question.

Pour nécessité de service, un travailleur pourra être requis par écrit pour exercer les fonctions d'une catégorie immédiatement supérieure à celle où il est classé. Dans ce cas il percevra dès le premier jour une indemnité représentant la différence entre le

salaire de son échelle et celui de l'échelle correspondant à la catégorie à laquelle il accède provisoirement. Toutefois, cette position ne doit pas dépasser la durée de trois mois, période à l'issue de laquelle le travailleur est soit confirmé dans la nouvelle catégorie, soit replacé dans sa catégorie d'origine en ayant un droit de priorité pour accéder à cette catégorie nouvelle en cas de vacance définitive.

Article 15 (nouveau) : Délai-congé

La durée du délai-congé est définie comme suit :

- 8 jours pour les salariés à régime horaire des catégories 1 et 2;
- 15 jours pour les salariés à régime horaire des autres catégories ;
- 1 mois pour les travailleurs à traitement mensuel.

En cas d'inobservation du délai-congé par la partie qui a pris l'initiative de la rupture, l'indemnité sera au moins égale au salaire effectif correspondant à la durée du délai-congé ou à la période du délai-congé restant à courir.

Pendant la période de délai-congé et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé, les travailleurs en période de préavis seront autorisés à s'absenter chaque jour ouvrable pendant trois heures pour leur permettre de chercher un autre travail. Ces heures d'absence seront considérées heures de travail effectif et ne donneront pas lieu à réduction du salaire et des primes. Elles seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, un jour au gré de l'employeur et un jour au gré du travailleur. Ces heures pourront être groupées en tout ou en partie avec l'accord de l'employeur.

Article 21 (nouveau) : Changement de résidence ou mutation

Les changements de résidence ou mutation ne peuvent être décidés que par nécessité de service et dans la mesure où il n'existe pas de volontaires parmi les travailleurs remplissant les conditions requises.

Dans ce cas, il sera tenu compte de l'ancienneté du travailleur, de sa condition familiale et d'habitation, ainsi que de sa responsabilité syndicale.

Dans tous les cas, tous les frais engendrés directement par ce changement de résidence ou cette mutation seront à la charge de l'employeur.

Article 28 (nouveau) : Jours fériés

Les jours fériés considérés comme jours de congé chômés et payés sont : le 20 mars, le 1er mai, le 25 juillet, le 7 novembre, le jour du moulé, le premier jour et le deuxième jour de l'aïd el fitr, le premier jour et le deuxième jour de l'aïd el idha.

Les travailleurs qui ne pourraient, du fait du service, bénéficier de ces congés, auront droit à une majoration de salaire de 100 %.

Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas chômés, sont considérés comme journées normales de travail.

Article 30 (nouveau) : Congés spéciaux pour raisons de famille

Les travailleurs bénéficieront de congés avec maintien intégral de tous les éléments du salaire, à l'occasion d'événements survenus dans leurs familles.

La durée de ces congés est fixée comme suit, sauf dispositions particulières plus favorables :

- | | |
|---|-------------------|
| 1° Naissance d'un enfant | 2 jours ouvrables |
| 2° Décès d'un conjoint | 3 jours ouvrables |
| 3° Décès d'un père, d'une mère ou d'un enfant | 3 jours ouvrables |
| 4° Décès d'un frère, d'une sœur, d'un petit fils, d'une petite fille, d'un grand-père ou d'une grand-mère | 2 jours ouvrables |
| 5° Mariage du travailleur | 3 jours ouvrables |
| 6° Mariage d'un enfant | 1 jour ouvrable |
| 7° Circoncision d'un enfant | 1 jour ouvrable. |

Les bénéficiaires des dits congés devront produire les justifications utiles.

Article 32 (nouveau) : Congés exceptionnels

Les absences ayant pour cause l'accomplissement d'un devoir imposé par la loi, sont autorisées pour une période n'excédant pas 48 heures, sauf cas de force majeure dûment établi.

Les absences à l'occasion de la convocation aux congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux des travailleurs représentants, dûment mandatés, des syndicats ou des membres élus des organismes directeurs, seront payées conformément à la législation en vigueur.

Quant à la durée de ce congé, elle est égale au total des journées indiquées dans les convocations et correspondante à la durée du congrès, augmentée, le cas échéant, des délais de route nécessaires.

Les bénéficiaires de ce congé devront informer au préalable leur entreprise de leurs absences et se prévaloir de leurs convocations avant l'absence.

Article 36 (nouveau) : Discipline

La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours desquelles elle a été commise, de la nature des fonctions du travailleur qui en est coupable et de la gravité de ses conséquences.

Les sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs suivant la gravité des fautes commises sont :

Sanctions du 1er degré :

- 1°) l'avertissement verbal ;
- 2°) l'avertissement par écrit avec inscription au dossier ;
- 3°) le blâme avec inscription au dossier ;
- 4°) la mise à pied pour une période maximale de 3 jours, privative de toute rémunération.

Sanctions du 2ème degré :

- 1°) la mise à pied pour une période ne dépassant pas sept jours, privative de toute rémunération ;
- 2°) la mise à pied pour une période allant de huit à trente jours, privative de toute rémunération ;
- 3°) l'abaissement d'échelon ;
- 4°) la rétrogradation d'échelle ;
- 5°) la révocation.

Les sanctions du 1er degré sont prononcées directement par l'employeur, après que le travailleur ait été mis en mesure de fournir ses explications.

Pour les sanctions du 2ème degré, le travailleur est obligatoirement traduit devant la commission paritaire, érigée en conseil de discipline, qui donne son avis à l'employeur sur la sanction à prendre ; celui-ci notifie sa décision par écrit au travailleur. Si le travailleur dispose de nouvelles données susceptibles de l'innocenter, il pourra présenter une demande écrite à son employeur en vue de réviser sa décision et ce dans un délai de 7 jours à compter de la date de cette notification.

La révocation peut être prononcée par le conseil de discipline dans tous les cas de faute grave et notamment :

- 1°) l'acte ou la carence de nature à entraver le fonctionnement de l'activité normale de l'entreprise ou à lui causer un dommage au patrimoine ;
- 2°) la réduction du volume de production ou de sa qualité due à une mauvaise volonté évidente ;
- 3°) la non-observation des prescriptions d'hygiène et de sécurité durant le travail ou la négligence de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel dont il est responsable ou pour sauvegarder les objets qui lui sont confiés ;

4°) le refus injustifié d'exécuter les ordres relatifs au travail émanant formellement des organes compétents dans l'entreprise employant le travailleur ou de son supérieur ;

5°) le fait de se procurer des avantages matériels ou d'accepter des faveurs en connexion avec le fonctionnement de l'entreprise ou au détriment de celle-ci ;

6°) le vol ou l'utilisation par le travailleur, dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'une tierce personne, de fonds, de titres ou d'objets qui lui sont confiés en raison du poste de travail qu'il occupe ;

7°) le fait de se présenter au travail en état d'ébriété manifeste ou de consommer des boissons alcoolisées pendant la période de travail ;

8°) l'absence ou l'abandon du poste de travail d'une façon évidente et injustifiée, sans l'autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant ;

9°) le fait de se livrer, pendant ou à l'occasion de son travail, à des actes de violence ou à des menaces dûment constatés contre toute personne appartenant ou non à l'entreprise ;

10°) la divulgation d'un des secrets professionnels de l'entreprise ;

11°) le refus de prêter assistance en cas de danger imminent touchant l'entreprise ou les personnes qui s'y trouvent.

La révocation est prononcée sans consultation du conseil de discipline lorsque le travailleur a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement, notamment pour crime ou pour infraction commise contre la sûreté de l'Etat, usurpation de fonction, attentat aux mœurs, faux témoignage, abus de confiance, escroquerie, diffamation, dénonciation calomnieuse, que l'infraction ait été commise à l'occasion de l'exercice du travailleur de ses fonctions ou en dehors de celles-ci.

La révocation est prononcée d'office contre tout travailleur pris en flagrant délit de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance, dûment établis, dans son service ou à l'occasion de son service.

En cas de faute grave, l'employeur peut décider sous sa propre responsabilité de relever immédiatement le travailleur de son service avec privation partielle ou totale de ses salaires pour une durée n'excédant pas un mois jusqu'à proposition de sanction par le conseil de discipline. Ce dernier doit être convoqué dans un délai maximum de trois jours et aura à formuler son avis au plus tard dans le mois à partir du jour de la suspension du travail.

Si la sanction définitive ne comporte pas à titre principal ou à titre accessoire, privation de salaire ou si elle comporte une privation de salaire pour une période inférieure à celle pendant laquelle elle a été effectuée, le travailleur se verra rétabli dans tous ses droits.

Au cas où le travailleur faisant l'objet de poursuites judiciaires suite à une plainte de l'employeur est reconnu innocent, il bénéficie de tous ses droits comme s'il était en activité.

Chaque fois qu'un travailleur est appelé à comparaître devant le conseil de discipline, il doit être informé trois jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il en formule la demande à l'employeur, il a le droit de recevoir immédiatement copie de son dossier et du rapport présenté contre lui.

Il peut présenter sa défense par mémoire et se faire assister devant le conseil de discipline par un travailleur de son choix ou par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient et par des avocats. Dans cette hypothèse le dossier sera également communiqué au défenseur.

Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline désigne un rapporteur parmi les membres du conseil n'ayant pas de relations directes avec cette affaire. Le rapporteur établit par écrit un procès-verbal des débats et des décisions prises. Le procès-verbal est signé par les membres du conseil de discipline.

La révocation entraîne le licenciement sans droit à l'indemnité de préavis ou toute autre indemnité.

Le travailleur frappé d'une peine disciplinaire autre que la révocation pourra, après une période d'un an s'il s'agit d'une sanction du 1er degré et après deux ans pour une sanction du 2ème degré relative à la rétrogradation, introduire une demande auprès de l'employeur, tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier; communication peut en être faite au conseil de discipline.

Toute trace d'une peine disciplinaire doit définitivement disparaître du dossier de l'agent, après deux ans pour les sanctions du 1er degré et cinq ans pour les sanctions du 2ème degré à condition que dans l'intervalle, l'intéressé n'ait subi aucune sanction disciplinaire.

Article 42 (nouveau) : Apprentissage, formation et perfectionnement professionnels

L'employeur s'engage d'établir un programme annuel d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnels conformément à la législation en vigueur.

Ce programme couvre toutes les catégories des travailleurs selon leurs qualifications et dans la mesure du possible. Il est établi après consultation de la commission paritaire consultative avec la participation d'un membre de la structure syndicale.

La réalisation du programme se fera au sein de l'entreprise par l'encadrement et les cours théoriques et pratiques et en dehors de celle-ci dans les centres de formation en particulier et dans toutes les structures de formation d'une façon générale.

Les travailleurs concernés par la formation s'engagent à ne pas quitter l'entreprise après l'obtention des diplômes délivrés par les structures de formation et mentionnant les résultats de la formation et ce pendant une période qui ne peut être inférieure à 5 ans.

Article 43 (nouveau) : Tenues de travail et de protection

L'employeur contribue pour 50 %, conformément à la législation en vigueur, aux frais d'achat de :

- deux (2) combinaisons de travail pouvant porter le sigle de l'entreprise,
- deux (2) chemises,
- une (1) paire de chaussures appropriées à la nature de la profession,
- un (1) couvre-chef.

Il est tenu de fournir gratuitement à tout travailleur un bleu de travail et une chemise.

Il est tenu également de fournir gratuitement les tenues de protection.

La commission paritaire ou, à défaut, le délégué du personnel, en accord avec l'employeur, arrêtera les normes des tenues et chaussures de travail et de protection appropriées au travail dans l'entreprise.

Un vestiaire est mis à la disposition du personnel pour y déposer les tenues de travail et de protection.

Tout travailleur est tenu de porter les vêtements de travail et de protection pendant le travail et ce dans le cadre de la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Article 45 (nouveau) : hygiène et sécurité

L'employeur est tenu d'aménager les locaux dans un état de propreté conformément aux règles d'hygiène et notamment celles prévues par le décret n°68-328 du 22 octobre 1968.

Il fera installer des lavalos, des W.C., des vestiaires en nombre suffisant, un réfectoire doté d'équipements nécessaires, notamment de tables, de chaises et de réchauds. Il fera également installer des douches en nombre suffisant conformément aux normes fixées par le décret sus-visé. Le temps réservé à la douche est considéré comme

temps de travail effectif, à condition que la douche soit prise en dehors des heures de travail.

Les travailleurs sont tenus de veiller à la propreté et à la sécurité des équipements sanitaires mis à leur disposition.

L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité des travailleurs et leur protection contre les risques professionnels. Ces mesures seront fixées dans le cadre du comité d'hygiène et de sécurité qui doit être installé conformément à la législation en vigueur, ou, à défaut, de la commission paritaire consultative en présence d'un membre de la structure syndicale.

Il doit également fournir les moyens de protection individuels et collectifs nécessaires pour la protection des travailleurs contre les risques professionnels et notamment les équipements d'aération, les aspirateurs et les protecteurs de machines de production.

Il assure le transport des victimes d'accidents du travail le plus rapidement possible au centre médical le plus proche.

L'employeur est tenu de mettre à la disposition du personnel une boîte à pharmacie pour les premiers soins. La liste des médicaments que doit contenir cette boîte sera arrêtée par le médecin du travail.

Les travailleurs doivent se conformer aux prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité et utiliser les moyens de protection individuels mis à leur disposition.

Les entreprises doivent se conformer à la législation en vigueur en matière de médecine du travail.

Article 50 (nouveau) : Prime de transport

Il est accordé à tout travailleur une prime forfaitaire de transport payable par l'employeur à la fin du mois.

Le montant de cette prime est fixé à 13 dinars par mois pour les agents d'exécution et les agents de maîtrise et à 18 dinars par mois pour les cadres.

Les montants visés au paragraphe précédent comprennent le montant de la prime de transport prévu par le décret n°82-503 du 16 mars 1982.

Article deux : Il est ajouté de nouveaux emplois aux catégories 6 et 7 de l'annexe n° 1 et aux catégories 5,7,13 et 15 de l'annexe n°2 à la convention collective nationale du secteur de la construction métallique, comme il est indiqué au tableau annexé au présent avenant.

Article trois : Les grilles des salaires annexées au présent avenant s'appliquent selon les dates suivantes :

- les grilles n°1 et n°2 : à partir de 1er juillet 1993
- les grilles n°3 et n°4 : à partir du 1er juillet 1994
- les grilles n°5 et n°6 : à partir du 1er juillet 1995.

Les augmentations découlant de l'application de ces grilles s'appliquent à tous les travailleurs quels que soient leurs catégories professionnelles et leurs salaires de base.

Article quatre : Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er juillet 1993, sous réserve des dispositions de l'article trois sus-indiqué.

Tunis, le 11 juin 1993

Pour les organisations syndicales des employeurs	Pour les organisations syndicales des travailleurs
Le Président de l'Union Tunisienne de l'Industrie, du commerce et de l'Artisanat Signé : Hédi JILANI	Le Secrétaire général de l'Union Générale Tunisienne du Travail Signé : Ismaïl SAHBANI
Le Président de la Chambre Syndicale de la construction métallique Signé : Hassen DRISS	Le Secrétaire Général de la Fédération Générale de la métallurgie Signé : Hassen KANZARI

Tableau complémentaire de l'annexe n° 1 à la convention collective nationale du secteur de la construction métallique relatif à la classification professionnelle du personnel d'exécution.

Charpente

6ème catégorie

c) Conducteur de grue : travailleur spécialisé dans la conduite des grues.

7ème catégorie

Conducteur de grue qualifié : travailleur ayant les aptitudes du conducteur de grue et une expérience suffisante dans la conduite des grues.

Tableau complémentaire n° 2 à la convention collective nationale du secteur de la construction métallique relatif à la classification professionnelle du personnel administratif et technique.

Catégorie 5 : Agent de saisie : Agent ayant le niveau de la 4ème année de l'enseignement secondaire et titulaire du diplôme d'aptitude professionnelle en informatique.

Catégorie 7 :

Programmeur 1er degré : doit être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, doit avoir les aptitudes nécessaires pour occuper le poste de programmeur de 1er degré

Catégorie 13

Programmeur qualifié : niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur, agent hautement qualifié ayant des connaissances théoriques et pratiques dans le domaine de la programmation en informatique.

Catégorie 15

Ingénieur spécialisé en informatique.

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE LA CONSTRUCTION METALLIQUE
(BATIMENT)**

**GRILLE DES SALAIRES N° 1
DU PERSONNEL D'EXECUTION
APPLICABLE A PARTIR DU 1/7/1993**

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ancienneté	0/2	2/4	4/6	6/8	8/10	10/12	12/15	15/18	18/21	21/24	+ 24
Catégorie											
1	0.711	0.747	0.749	0.751	0.753	0.755	0.757	0.760	0.762	0.765	0.767
2	0.747	0.750	0.753	0.755	0.758	0.760	0.764	0.767	0.771	0.779	0.789
3	0.773	0.776	0.779	0.782	0.785	0.788	0.799	0.809	0.819	0.830	0.840
4	0.800	0.805	0.809	0.820	0.831	0.842	0.854	0.866	0.878	0.889	0.912
5	0.824	0.839	0.853	0.865	0.879	0.891	0.905	0.929	0.940	0.952	0.963
6	0.887	0.903	0.918	0.934	0.958	0.972	0.983	0.995	1.007	1.021	1.033
7	0.964	0.990	1.003	1.017	1.030	1.044	1.059	1.073	1.086	1.099	1.113

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE LA CONSTRUCTION METALLIQUE
(BATIMENT)**

**GRILLE DES SALAIRES N° 2
PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
(Traitement mensuel : base 48 H/Semaine)
APPLICABLE A PARTIR DU 1/7/1993**

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ancienneté	0/2	2/4	4/6	6/8	8/10	10/12	12/15	15/18	18/21	21/24	+ 24
Catégorie											
1A	148.032	155.492	155.928	156.365	156.802	157.239	157.693	158.200	158.707	159.214	159.719
1B	155.567	156.060	156.553	157.046	157.545	158.117	158.689	159.261	159.833	161.750	163.620
2	157.444	158.052	158.702	159.407	160.112	160.817	162.941	165.106	167.272	169.437	171.602
3	164.098	165.067	166.037	168.179	170.655	173.133	175.609	178.086	180.563	182.876	187.488
4	170.001	173.173	175.664	178.154	180.645	183.136	185.627	190.488	192.635	194.782	196.930
5	184.670	187.535	190.400	193.265	198.292	200.761	203.231	205.700	208.170	210.930	213.399
6	206.521	209.742	213.188	216.474	219.695	222.916	226.137	231.858	235.367	238.974	242.582
7	213.196	217.649	221.192	224.735	228.278	234.322	238.126	242.095	246.063	249.908	253.451
8	224.548	228.413	232.278	238.644	242.848	247.176	251.505	255.518	259.384	263.249	267.114
9	228.843	232.923	239.503	244.050	248.620	253.156	257.236	261.316	265.396	269.476	276.056
10	234.137	240.961	245.772	250.582	255.230	259.525	263.819	268.114	274.909	279.204	283.669
11	240.976	246.027	251.078	255.889	260.399	263.876	269.418	276.427	280.937	285.810	290.770
12	248.191	253.603	258.466	263.298	268.129	275.461	280.292	285.455	290.770	296.085	301.400
13	256.455	265.168	266.762	271.916	279.570	284.894	290.563	296.233	301.902	307.571	313.239
14	270.692	278.882	284.573	290.638	296.898	303.157	309.417	315.677	321.937	328.196	334.455
15	288.004	294.595	301.446	308.296	315.146	321.996	328.845	335.696	342.546	349.396	355.678
16	300.555	307.996	315.437	322.878	330.318	337.759	345.199	352.490	359.254	366.019	372.783
17	329.901	338.759	347.617	356.067	364.120	372.172	380.225	388.175	396.326	404.383	412.436
18	365.120	374.783	384.446	394.110	403.773	413.436	423.099	432.763	442.426	452.089	461.752

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE LA CONSTRUCTION METALLIQUE
(BATIMENT)**

**GRILLE DES SALAIRES N° 3
DU PERSONNEL D'EXECUTION
APPLICABLE A PARTIR DU 1/7/1994**

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ancienneté	0/2	2/4	4/6	6/8	8/10	10/12	12/15	15/18	18/21	21/24	+ 24
Catégorie											
1	0.749	0.785	0.787	0.789	0.791	0.793	0.795	0.798	0.800	0.803	0.805
2	0.785	0.788	0.791	0.793	0.796	0.798	0.802	0.805	0.809	0.817	0.827
3	0.816	0.819	0.822	0.825	0.828	0.831	0.842	0.852	0.862	0.873	0.883
4	0.848	0.853	0.857	0.868	0.879	0.890	0.902	0.914	0.926	0.937	0.960
5	0.872	0.887	0.901	0.913	0.927	0.939	0.953	0.977	0.988	1.000	1.011
6	0.939	0.955	0.970	0.986	1.010	1.024	1.035	1.047	1.059	1.073	1.085
7	1.021	1.047	1.060	1.074	1.087	1.101	1.116	1.130	1.143	1.156	1.170

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE LA CONSTRUCTION METALLIQUE
(BATIMENT)**

**GRILLE DES SALAIRES N° 4
PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
(Traitement mensuel : base 48 H/Semaine)
APPLICABLE A PARTIR DU 1/7/1994**

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ancienneté	0/2	2/4	4/6	6/8	8/10	10/12	12/15	15/18	18/21	21/24	+ 24
Catégorie											
1A	156.032	163.492	163.928	164.365	164.802	165.239	165.693	166.200	166.707	167.214	167.719
1B	163.567	164.060	164.553	165.046	165.545	166.117	166.689	167.261	167.833	169.750	171.620
2	165.444	166.052	166.702	167.407	168.112	168.817	170.941	173.106	175.272	177.437	179.602
3	173.098	174.067	175.037	177.179	179.655	182.133	184.609	187.086	189.563	191.876	196.488
4	179.001	182.173	184.664	187.154	189.645	192.136	194.627	199.488	201.635	203.782	205.930
5	194.670	197.535	200.400	203.265	208.292	210.761	213.231	215.700	218.170	220.930	223.399
6	216.521	219.742	223.188	226.474	229.695	232.916	236.137	241.858	245.367	248.974	252.582
7	223.196	227.649	231.192	234.735	238.278	244.322	248.126	252.095	256.063	259.908	263.451
8	235.548	239.413	243.278	249.644	253.848	258.176	262.505	266.518	270.384	274.249	278.114
9	239.843	243.923	250.503	255.050	259.620	264.156	268.236	272.316	276.396	280.476	287.056
10	246.137	252.961	257.772	262.582	267.230	271.525	275.819	280.114	286.909	291.204	295.669
11	252.976	258.027	263.078	267.889	272.399	275.876	281.418	288.427	292.937	297.810	302.770
12	260.191	265.603	270.466	275.298	280.129	287.461	292.292	297.455	302.770	308.085	313.400
13	269.455	278.168	279.762	284.916	292.570	297.894	303.563	309.233	314.902	320.571	326.239
14	284.692	292.882	298.573	304.638	310.898	317.157	323.417	329.677	335.937	342.196	348.455
15	303.004	309.595	316.446	323.296	330.146	336.996	343.845	350.696	357.546	364.396	370.678
16	316.555	323.996	331.437	338.878	346.318	353.759	361.199	368.490	375.254	382.019	388.783
17	346.901	355.759	364.617	373.067	381.120	389.172	397.225	405.175	413.326	421.383	429.436
18	383.120	392.783	402.446	412.110	421.773	431.436	441.099	450.763	460.426	470.089	479.752

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE LA CONSTRUCTION METALLIQUE
(BATIMENT)**

**GRILLE DES SALAIRES N° 5
DU PERSONNEL D'EXECUTION
APPLICABLE A PARTIR DU 1/7/1995**

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ancienneté	0/2	2/4	4/6	6/8	8/10	10/12	12/15	15/18	18/21	21/24	+ 24
Catégorie											
1	0.787	0.823	0.825	0.827	0.829	0.831	0.833	0.836	0.838	0.841	0.843
2	0.823	0.826	0.829	0.831	0.834	0.836	0.840	0.843	0.847	0.855	0.865
3	0.859	0.862	0.865	0.868	0.871	0.874	0.885	0.895	0.905	0.916	0.926
4	0.896	0.901	0.905	0.916	0.927	0.938	0.950	0.962	0.974	0.985	1.008
5	0.920	0.935	0.949	0.961	0.975	0.987	1.001	1.025	1.036	1.048	1.059
6	0.991	1.007	1.022	1.038	1.062	1.076	1.087	1.099	1.111	1.125	1.137
7	1.078	1.104	1.117	1.131	1.144	1.158	1.173	1.187	1.200	1.213	1.227

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE LA CONSTRUCTION METALLIQUE
(BATIMENT)**

**GRILLE DES SALAIRES N° 6
PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
(Traitement mensuel : base 48 H/Semaine)
APPLICABLE A PARTIR DU 1/7/1995**

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ancienneté	0/2	2/4	4/6	6/8	8/10	10/12	12/15	15/18	18/21	21/24	+ 24
Catégorie											
1A	164.032	171.492	171.928	172.365	172.802	173.239	173.693	174.200	174.707	175.214	175.719
1B	171.567	172.060	172.553	173.046	173.545	174.117	174.689	175.261	175.833	177.750	179.620
2	173.444	174.052	174.702	175.407	176.112	176.817	178.941	181.106	183.272	185.437	187.602
3	182.098	183.067	184.037	186.179	188.655	191.133	193.609	196.086	198.563	200.876	205.488
4	188.001	191.173	193.664	196.154	198.645	201.136	203.627	208.488	210.635	212.782	214.930
5	204.670	207.535	210.400	213.265	218.292	220.761	223.231	225.700	228.170	230.930	233.399
6	226.521	229.742	233.188	236.474	239.695	242.916	246.137	251.858	255.367	258.974	262.582
7	233.196	237.649	241.192	244.735	248.278	254.322	258.126	262.095	266.063	269.908	273.451
8	246.548	250.413	254.278	260.644	264.848	269.176	273.505	277.518	281.384	285.249	289.114
9	250.843	254.923	261.503	266.050	270.620	275.156	279.236	283.316	287.396	291.476	298.056
10	258.137	264.961	269.772	274.582	279.230	283.525	287.819	292.114	298.909	303.204	307.669
11	264.976	270.027	275.078	279.889	284.399	287.876	293.418	300.427	304.937	309.810	314.770
12	272.191	277.603	282.466	287.298	292.129	299.461	304.292	309.455	314.770	320.085	325.400
13	282.455	291.168	292.762	297.916	305.570	310.894	316.563	322.233	327.902	333.571	339.239
14	298.692	306.882	312.573	318.638	324.898	331.157	337.417	343.677	349.937	356.196	362.455
15	318.004	324.595	331.446	338.296	345.146	351.996	358.845	365.696	372.546	379.396	385.678
16	332.555	339.996	347.437	354.878	362.318	369.759	377.199	384.490	391.254	398.019	404.783
17	363.901	372.759	381.617	390.067	398.120	406.172	414.225	422.175	430.326	438.383	446.436
18	401.120	410.783	420.446	430.110	439.773	449.436	459.099	468.763	478.426	488.089	497.752

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N° 82-501 du 16 mars 1982

Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 5 à la convention collective nationale des hôtels classés touristiques et établissements similaires.

Le Ministre des Affaires Sociales ;

Vu le code du travail promulgué par la loi n°66-27 de 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1975, portant agrément de la convention collective nationale des hôtels classés touristiques et établissements similaires;

Vu l'arrêté du 23 août 1983, portant agrément de l'avenant n°1 à cette convention signé le 13 avril 1983;

Vu l'arrêté du 8 mars 1985, portant agrément de l'avenant n°2 à cette convention signé le 11 décembre 1984;

Vu l'arrêté du 22 mars 1989, portant agrément de l'avenant n°3 à cette convention signé le 22 février 1989;

Vu l'arrêté du 31 août 1990, portant agrément de l'avenant n°4 à cette convention signé le 14 juillet 1990;

Vu la convention collective nationale des hôtels classés touristiques et établissements similaires, signée le 29 avril 1975 et révisée par les avenants sus-visés;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives;

Arrête :

Article premier - L'avenant n° 5 à la convention collective nationale des hôtels classés touristiques et établissements similaires, signé le 11 juin 1993 et annexé au présent arrêté, est agréé.

Article 2 - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective nationale sus-visée.

Tunis, le 2 août 1993.

Le Ministre des Affaires Sociales
Mohamed Fadhel Khelil

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Avenant n° 5 à la convention collective nationale des hôtels classés touristiques et établissement similaires

Entre les soussignés :

- l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) ;

- la fédération tunisienne de l'hôtellerie ;

d'une part ;

- l'union générale tunisienne du travail (UGTT) ;

- la fédération générale de l'alimentation et du tourisme ;

d'autre part ;

vu la convention collective nationale des hôtels classés touristiques et établissements similaires signée le 29 avril 1975 agréée par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 17 juillet 1975 et publiée au JORT n° 56 du 22 août 1975 ;

Vu l'avenant n° 1 à cette convention signé le 13 avril 1983, agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 12 août 1983 et publié au JORT n° 58 des 6 et 9 septembre 1983 ;

Vu l'avenant n° 2 à la dite convention signé le 11 décembre 1984, agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 8 mars 1985 et publié au JORT n° 35 du 3 mai 1985 ;

Vu l'avenant n° 3 à la dite convention signé le 22 février 1989, agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 22 mars 1989 et publié au JORT n° 21 du 24 mars 1989 ;

Vu l'avenant n° 4 à cette convention signé le 14 juillet 1990, agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 31 août 1990 et publié au JORT n° 58 du 14 septembre 1990;

Vu le protocole d'accord conclu le 23 février 1993 entre l'union générale tunisienne du travail et l'union tunisienne de l'industrie du commerce et de l'artisanat et relatif aux négociations pour la révision des conventions collectives .

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier - : Les articles 11, 15 et 24 de la convention sus-visée sont modifiés comme suit :

Article 11 (nouveau) - Période d'essai :

La durée de la période d'essai n'excèdera pas six mois pour les agents d'exécution et de maîtrise et une année pour les cadres.

Au cours de la période d'essai, le travailleur peut donner ou recevoir congé sans préavis, sur simple signification .

A l'issue de la période d'essai, tout engagement est confirmé par une lettre précisant la fonction du travailleur ainsi que la rémunération correspondante à cette fonction.

Si l'essai n'est pas concluant, le candidat pourra être soumis à un deuxième et dernier essai, d'une période de trois mois pour les agents d'exécution et de maîtrise et de six mois pour les cadres.

Article 15 (nouveau) - Avancement et promotion :

- Avancement :

l'avancement normal consiste à passer d'un échelon à un échelon immédiatement supérieur d'une façon continue, en fonction de l'ancienneté du travailleur dans l'échelon.

- Promotion :

La promotion consiste dans le passage d'une catégorie à la catégorie supérieure de la spécialité. Elle est subordonnée à l'existence d'un poste vacant.

La promotion est fonction de la valeur professionnelle du travailleur telle qu'elle ressort des éléments suivants :

a) la durée de la pratique dans la profession ;

b) la formation et les aptitudes professionnelles ;

c) la durée du service, les observations et les notes professionnelles obtenus dans l'établissement durant toute l'année;

d) la connaissance des langues étrangères.

Un tableau de promotion sera arrêté, chaque fin du mois de novembre par l'employeur et soumis à la commission paritaire, qui, à son tour, donnera son avis sur les notes attribuées à tous les travailleurs en ligne pour une promotion.

Les travailleurs, dont le mérite est jugé équivalent, sont départagés par l'ancienneté ou si l'ancienneté est la même, par l'âge.

Le tableau d'avancement prendra effet à partir du 1er mars de l'année suivante .

En cas de vacance ou de création d'emploi, les employeurs feront appel, avant de recourir à des recrutements extérieurs, au personnel des catégories inférieures ayant l'aptitude nécessaire pour remplir les fonctions dudit emploi, qu'il s'agisse de cadres, d'agents de maîtrise ou de personnel d'exécution.

Article 24 (nouveau) - Absence :

Aucune absence ne sera tolérée sans autorisation préalable de l'employeur.

Les absences dues à un cas fortuit dûment constaté, telles que décès, accident, maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant, sont portées, le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux jours, à la connaissance de l'employeur.

La durée de telles absences doit être en rapport avec les événements qui les ont motivées.

Dans le cas d'absence prévisible, le travailleur ne pourra s'absenter qu'après avoir obtenu l'autorisation préalable de l'employeur.

En cas d'accident de travail, toute journée commencée est due en entier.

Toute absence dépassant les trois jours et n'étant pas autorisée et justifiée par des motifs établis, nécessite une sanction du second degré.

Article deux : l'annexe n° 1 de cette convention relatif aux catégories d'emploi dans l'hôtellerie est modifié conformément au tableau n° 4 annexé au présent avenant.

Article trois : Les grilles des salaires annexées au présent avenant s'appliquent selon les dates suivantes :

- la grille n° 1 : à compter du 1er mai 1993 ;
- la grille n° 2 : à compter du 1er mai 1994 ;
- la grille n° 3 : à compter du 1er mai 1995 .

Article quatre : A titre exceptionnel, les travailleurs dont les salaires de base dépassent au 30 avril 1993 les salaires prévus par la

grille n° 3 annexée à l'avenant n° 4 signé le 14 juillet 1990, bénéficient, compte tenu de leur qualification professionnelle, des mêmes augmentations des salaires de base des travailleurs payés sur la base de cette grille.

Article cinq : Le présent avenant entre en vigueur à partir du 1er mai 1993 , sous réserve des dispositions prévues à l'article trois ci-dessus .

Tunis, le 11 juin 1993

Pour les Organisations Syndicales
des Travailleurs

Le Secrétaire Général de l'Union
Générale Tunisienne du Travail

Signé : ISMAIL SAHBANI

Le Secrétaire Général de la
Fédération Générale de
l'alimentation et du tourisme
Signé : YOUNES CHEHIDI

Pour les Organisations Syndicales
des Employeurs

Le Président de l'Union Tunisienne
de l'Industrie du Commerce
et de l'Artisanat

Signé : HEDI JILANI

Le Président de la Fédération
Tunisienne de l'Hôtellerie

Signé : MOUNIR MILED

TABLEAU N° 4
Modifiant l'annexe n° 1 de la convention relatif
aux catégories d'emploi dans l'hôtellerie

Direction 1 2	Directeur - Sous-Sirecteur Directeur Financier - directeur d'hebergement - Directeur de Restauration - Directeur Commercial - Directeur Administratif
Supérieur I	Emploi ajouté : Directeur de Nuit
Supérieur II	Sans changement
Principal I	Sans changement
Principal II	Emplois ajoutés : - Magasinier - Acheteur
Exécution I	Emplois ajoutés : - Aide Barman - Contrôleur - Premier ou Chef jardinier
Exécution II	Emploi supprimé : Premier ou Chef jardinier
Exécution III	Sans changement
Services	Sans changement

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES HOTELS CLASSES TOURISTIQUES
ET ETABLISSEMENTS SIMILAIRES**

GRILLE DES SALAIRES N° 1

APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/93

<i>Echelon</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Durée dans l'échelon</i>	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	
<i>Ancienneté Effective</i>	1	3	5	7	9	11	13	15	18	21	24	27	
Catégories													
Direction	1	296 484	301 484	306 484	311 484	318 984	323 984	328 984	333 984	338 984	343 984	348 984	353 984
Direction	2	280 104	284 604	290 354	294 854	300 604	305 104	309 604	314 104	318 604	324 354	328 854	333 354
Supérieur	1	263 724	267 724	274 224	278 224	282 224	286 224	290 224	294 224	298 224	304 724	308 724	312 724
Supérieur	2	236 264	239 514	242 764	246 014	249 264	252 514	255 764	261 514	264 764	268 014	271 264	274 514
Principal	1	212 484	217 634	220 284	222 934	225 584	228 234	230 884	233 534	236 184	238 834	241 484	244 134
Principal	2	196 624	199 024	201 424	203 824	208 724	211 124	213 524	215 924	218 324	220 724	223 124	225 524
Exécution	1	187 549	189 449	191 349	193 249	195 149	197 049	198 949	200 849	202 749	204 649	209 049	210 949
Exécution	2	179 514	181 214	182 914	184 614	186 314	188 014	189 714	191 414	193 114	194 814	196 514	198 214
Exécution	3	171 545	172 995	174 445	175 895	177 345	178 795	180 245	181 695	183 145	184 595	186 045	187 495
Services		151 032	159 516	160 876	162 236	163 596	164 956	166 316	167 676	169 036	170 396	171 756	173 116

NB: 1- Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituées par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982
2- Les Hôtels classés cinq (5) Etoiles appliquent les salaires de cette grille majorés de 10%.

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES HOTELS CLASSES TOURISTIQUES
ET ETABLISSEMENTS SIMILAIRES**

GRILLE DES SALAIRES N° 2

APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/94

<i>Echelon</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Durée dans l'échelon</i>	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	
<i>Ancienneté Effective</i>	1	3	5	7	9	11	13	15	18	21	24	27	
Catégories													
Direction	1	316 484	321 484	326 484	331 484	338 984	343 984	348 984	353 984	358 984	363 984	368 984	373 984
Direction	2	299 104	303 604	309 354	313 854	319 604	324 104	328 604	333 104	337 604	343 354	347 854	352 354
Supérieur	1	281 724	285 724	292 224	296 224	300 224	304 224	308 224	312 224	316 224	322 724	326 724	330 724
Supérieur	2	252 264	255 514	258 764	262 014	265 264	268 514	271 764	277 514	280 764	284 014	287 264	290 514
Principal	1	226 984	232 134	234 784	237 434	240 084	242 734	245 384	248 034	250 684	253 334	255 984	258 634
Principal	2	210 124	212 524	214 924	217 324	222 224	224 624	227 024	229 424	231 824	234 224	236 624	239 024
Exécution	1	200 049	201 949	203 849	205 749	207 649	209 549	211 449	213 349	215 249	217 149	221 549	223 449
Exécution	2	191 014	192 714	194 414	196 114	197 814	199 514	201 214	202 914	204 614	206 314	208 014	209 714
Exécution	3	181 545	182 995	184 445	185 895	187 345	188 795	190 245	191 695	193 145	194 595	196 045	197 495
Services		159 032	167 516	168 876	170 236	171 596	172 956	174 316	175 676	177 036	178 396	179 756	181 116

NB: 1- Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituées par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982
2- Les Hôtels classés cinq (5) Etoiles appliquent les salaires de cette grille majorés de 10%.

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES HOTELS CLASSES TOURISTIQUES
ET ETABLISSEMENTS SIMILAIRES**

GRILLE DES SALAIRES N° 3

APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/95

<i>Echelon</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Durée dans l'échelon</i>	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	
<i>Ancienneté Effective</i>	1	3	5	7	9	11	13	15	18	21	24	27	
Catégories													
Direction	1	336 484	341 484	346 484	351 484	358 984	363 984	368 984	373 984	378 984	383 984	388 984	393 984
Direction	2	318 104	322 604	328 354	332 854	338 604	343 104	347 604	352 104	356 604	362 354	366 854	371 354
Supérieur	1	299 724	303 724	310 224	314 224	318 224	322 224	326 224	330 224	334 224	340 724	344 724	348 724
Supérieur	2	268 264	271 514	274 764	278 014	281 264	284 514	287 764	293 514	296 764	300 014	303 264	306 514
Principal	1	241 484	246 634	249 284	251 934	254 584	257 234	259 884	262 534	265 184	267 834	270 484	273 134
Principal	2	223 624	226 024	228 424	230 824	235 724	238 124	240 524	242 924	245 324	247 724	250 124	252 524
Exécution	1	212 549	214 449	216 349	218 249	220 149	222 049	223 949	225 849	227 749	229 649	234 049	235 949
Exécution	2	202 514	204 214	205 914	207 614	209 314	211 014	212 714	214 414	216 114	217 814	219 514	221 214
Exécution	3	191 545	192 995	194 445	195 895	197 345	198 795	200 245	201 695	203 145	204 595	206 045	207 495
Services		167 032	175 516	176 876	178 236	179 596	180 956	182 316	183 676	185 036	186 396	187 756	189 116

NB: 1- Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituées par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982
2- Les Hôtels classés cinq (5) Etoiles appliquent les salaires de cette grille majorés de 10%.

Arrête du ministre des affaires sociales du 2 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale concernant l'imprimerie, la reliure, la brochure, la transformation du carton et du papier et la photographie.

Le Ministre des Affaires Sociales ;

Vu le code du travail promulgué par la loi n°66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants ;

Vu l'arrêté du 29 août 1974, portant agrément de la convention collective nationale concernant l'imprimerie, la reliure, la brochure, la transformation du carton et la photographie;

Vu l'arrêté du 14 avril 1983, portant agrément de l'avenant n°1 à cette convention signé le 8 mars 1983;

Vu l'arrêté du 22 mars 1989, portant agrément de l'avenant n° 2 à cette convention signé le 22 février 1989;

Vu l'arrêté du 16 août 1990, portant agrément de l'avenant n°3 à cette convention signé le 14 juillet 1990;

Vu la convention collective nationale concernant l'imprimerie, la reliure, la brochure, la transformation du carton et du papier et la photographie signée le 26 juillet 1974 et révisée par les avenants sus-visés;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives;

Arrête :

Article premier - L'avenant n° 4 à la convention collective nationale concernant l'imprimerie, la reliure, la brochure, la transformation du carton et du papier et la photographie, signé le 11 juin 1993 et annexé au présent arrêté, est agréé.

Article 2 - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République, pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective nationale sus-visée.

Tunis, le 2 août 1993.

Le Ministre des Affaires Sociales
Mohamed Fadhel Khelil

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Avenant n° 4 à la Convention Collective Nationale concernant l'imprimerie, la reliure, la brochure, la transformation du carton et du papier et la photographie

Entre les soussignés :

- L'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) ;

- La chambre syndicale de l'imprimerie et de la diffusion ;
d'une part ;

- L'union générale tunisienne du travail (UGTT) ;

- La fédération générale des professions diverses ;
d'autre part ;

Vu la convention collective nationale concernant l'imprimerie, la reliure, la brochure, la transformation du carton et du papier et la photographie, signée le 26 juillet 1974, agréée par arrêté du ministre des affaires sociales du 29 août 1974 et publiée au JORT n° 55 du 3 septembre 1974 ;

Vu l'avenant n°1 à cette convention, signé le 8 mars 1983 agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 14 avril 1983 et publié au JORT n°38 du 20 mai 1983 ;

Vu l'avenant n°2 à la dite convention, signé le 22 février 1989, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 22 mars 1989 et publié au JORT n° 21 du 24 mars 1989 ;

Vu l'avenant n°3 à cette convention signé le 14 juillet 1990, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 16 août 1990 et publié au JORT n°55 des 28 et 31 août 1990 ;

Vu le protocole d'accord conclu le 23 février 1993 entre l'UGTT et l'UTICA et relatif aux négociations pour la révision des conventions collectives.

Il a été convenu ce qui suit :

Article Premier : Les articles 4, 8, 10, 11, 20, 28, 34, 35, 39, 44, 45 et 47 de la convention sus-visée sont modifiés comme suit :

Article 4 (nouveau) : Droit syndical et liberté d'opinion

Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement constituée. Pour arrêter une décision quelle qu'elle soit à l'égard de tout travailleur, l'employeur ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale.

L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou des agissements de la part de l'une des deux parties dans l'entreprise qui soient contraires aux lois et aux règlements en vigueur.

L'employeur reconnaît l'organisation syndicale légalement constituée représentée par ses délégués à l'entreprise dûment mandatés. Il met à sa disposition des tableaux d'affichage qui seront placés dans les locaux les plus fréquentés par les travailleurs.

L'employeur reconnaît les attributions légales et légitimes du syndicat et ce dernier exerce sa mission en respectant les attributions des autres structures représentant le personnel au sein de l'entreprise.

L'employeur, ou en cas d'empêchement son représentant dûment mandaté, reçoit sur leur demande les délégués syndicaux de l'entreprise dûment mandatés, une fois par mois et toutes les fois qu'il y a urgence. L'entrevue doit être demandée par écrit à l'employeur qui y répondra dans les quarante huit heures. Cependant en cas d'urgence, l'employeur y répondra immédiatement et l'entrevue aura lieu tout de suite, si les parties s'accordent sur le caractère d'urgence. Toutes les entrevues devront faire l'objet d'un procès-verbal signé séance tenante par les deux parties. La durée de l'entrevue est considérée comme durée de travail effectif.

Il est accordé aux responsables syndicaux dans l'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et à la participation aux cycles de formation organisés par l'organisation syndicale, sans que ce temps n'excède pour l'ensemble de ces responsables syndicaux 50 heures durant l'année dans les entreprises employant entre cent et deux cents travailleurs et 100 heures durant l'année dans les entreprises employant plus de deux cents travailleurs. Ces heures sont rémunérées et les modalités de leur utilisation sont fixées par accord entre l'employeur et le syndicat de l'entreprise. Les bénéficiaires de ces heures doivent préalablement informer l'entreprise de leur absence. Si les heures sont demandées pour participer aux cycles de formation, les bénéficiaires sont tenus de présenter les convocations qui doivent émaner du bureau exécutif de la centrale syndicale, du secrétaire général de l'union régionale du travail concernée ou du secrétaire général de la fédération professionnelle concernée.

L'employeur s'emploie à réserver au syndicat de son entreprise un local meublé s'il en a les moyens et compte tenu des besoins des services de l'entreprise.

Le syndicat de l'entreprise peut, après accord de l'employeur, tenir des réunions générales avec les salariés sur les lieux de travail dans le local convenant aux deux parties. Ces réunions se tiennent en dehors du travail, sauf accord des parties sur des dispositions contraires.

Si un responsable syndical vient d'être chargé d'une mission syndicale ou élu pour être délégué permanent du syndicat dont fait partie le personnel de l'entreprise ou pour être détaché auprès de l'organisation syndicale, il sera à la demande de l'organisation syndicale dont il relève et avec l'accord préalable de l'employeur, mis à la disposition de l'activité syndicale avec solde intégral ou partiel ou, en cas d'empêchement pour l'employeur, sans solde. Ce responsable sera, sauf dans le premier cas, placé dans une position de disponibilité. Pendant toute la durée de ce mandat, il garde ses droits à l'avancement et à l'ancienneté. Il participe tout comme s'il était en service aux avantages consentis en matière de maladie ou de retraite, mais en cas de détachement sans solde, l'organisation syndicale effectue tous versements nécessaires qui incombent à l'employeur. En outre, il reste, durant la période de détachement, électeur et éligible dans la désignation de tout mandataire du personnel.

Il est réintégré dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou, à défaut, dans un autre emploi correspondant à son grade dans le même établissement. Au cas où son poste d'origine deviendrait vacant, il aura priorité pour y être affecté.

Article 8 (nouveau) : Période d'Essai

La période d'essai est fixée comme suit :

- * pour les agents d'exécution : six mois ;
- * Pour les agents de maîtrise : neuf mois ;
- * Pour les cadres : une année .

Au cours de la période d'essai, le travailleur peut donner ou recevoir congé sans préavis, sur simple signification .

A l'issue de la période d'essai, tout engagement est confirmé par une lettre précisant les fonctions du travailleur ainsi que sa rémunération .

Si l'essai n'est pas concluant, le candidat pourra être soumis à un deuxième et dernier essai pour une même période .

Si un travailleur vient d'être réembauché après les deux périodes d'essai sus-indiquées, son engagement ne se fera que sur la base de la confirmation directe .

Article 10 (nouveau) : Notation

Il est attribué chaque année à tout agent permanent en activité ou en service détaché, une note globale chiffrée exprimant :

- son rendement
- ses connaissances professionnelles
- son assiduité au travail, sa ponctualité et le degré de sa vigilance quant à la conservation du matériel du travail
- son comportement et suivie d'une appréciation générale indiquant ses mérites à l'avancement.

Le pouvoir de notation appartient à l'employeur qui l'exerce après avis du chef direct du travailleur, lequel doit appartenir à la catégorie du personnel d'encadrement supérieur. La note est soumise par la suite à l'avis de la commission d'avancement.

La note chiffrée fixée entre 0 et 20 est portée à la connaissance du travailleur avant le 15 décembre de chaque année ; celui-ci peut à cette occasion et dans un délai maximum de 10 jours, demander à la commission d'avancement d'intervenir auprès de l'employeur pour la révision de la note décernée.

Article 11 (nouveau) : Avancement et promotion

A) Avancement : l'avancement normal consiste à passer d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur d'une façon continue en fonction de l'ancienneté de l'agent dans l'échelon.

B) Promotion : la promotion consiste dans le passage d'une catégorie à la catégorie immédiatement supérieure de la spécialité. La promotion est fonction de la valeur professionnelle de l'agent telle qu'elle ressort notamment des éléments suivants :

- a) la durée de la pratique dans la profession
- b) la formation et les aptitudes professionnelles

c) la durée du service et les notations dans l'établissement

d) les charges de famille.

Un tableau de promotion sera arrêté à la fin du mois de novembre par l'employeur et soumis pour avis à la Commission paritaire consultative.

Ce tableau de promotion prendra effet à partir du 1er janvier de l'année suivante.

La promotion du manœuvre est effectuée comme suit :

- après la première tranche d'ancienneté de 6 ans, il sera classé comme manœuvre spécialisé ;
- après la seconde tranche d'ancienneté de 6 ans, il sera classé comme Aide-ouvrier ;
- après la troisième tranche d'ancienneté de 6 ans, il sera classé comme ouvrier.

En cas de vacance ou de création d'emplois les employeurs feront appel avant de recourir à des recrutements extérieurs, à leur personnel des catégories inférieures ayant l'aptitude nécessaire pour remplir les fonctions des dits emplois, qu'il s'agisse de cadres, d'agents de maîtrise ou de personnel d'exécution.

Article 20 (nouveau) : Jours fériés

Les jours fériés considérés comme jours de congé chômés et payés sont : le 20 mars, le 1er mai, le 25 juillet, le 7 novembre, le 1er jour et le 2ème jour de l'aïd el fitr, le 1er jour et le 2ème jour de l'aïd el idha, le mouloud et le jour de l'an hégre.

Les travailleurs qui ne pourraient du fait du service, bénéficier de ces congés, ont droit à une majoration de salaire de 100 %.

Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas chômés, sont considérés comme journées normales de travail.

Article 28 (nouveau) : Discipline

La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours desquelles elle a été commise, de la nature des fonctions du travailleur qui en est coupable et de la gravité de ses conséquences.

Les sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs suivant la gravité des fautes commises sont :

Sanctions du 1er degré :

- 1°) l'avertissement verbal ;
- 2°) l'avertissement par écrit avec inscription au dossier ;
- 3°) le blâme avec inscription au dossier ;
- 4°) la mise à pied pour une période maximale de 3 jours, privative de toute rémunération .

Sanctions du 2ème degré :

- 1°) la mise à pied pour une période ne dépassant pas sept jours, privative de toute rémunération ;
- 2°) la mise à pied pour une période allant de huit à trente jours, privative de toute rémunération ;
- 3°) l'abaissement d'échelon ;
- 4°) la rétrogradation d'échelle ;
- 5°) la révocation.

Les sanctions du 1er degré sont prononcées directement par l'employeur, après que le travailleur ait été mis en mesure de fournir ses explications.

Pour les sanctions du 2ème degré, le travailleur est obligatoirement traduit devant la commission paritaire, érigée en conseil de discipline, qui donne son avis à l'employeur sur la sanction à prendre ; celui-ci notifie sa décision par écrit au travailleur. Si le travailleur dispose de nouvelles données susceptibles de l'innocenter, il pourra présenter une demande écrite à son employeur en vue de réviser sa décision et ce dans un délai de 7 jours à compter de la date de cette notification .

La révocation peut être prononcée par le conseil de discipline dans tous les cas de faute grave et notamment :

1°) l'acte ou la carence de nature à entraver le fonctionnement de l'activité normale de l'entreprise ou à lui causer un dommage au patrimoine ;

2°) la réduction du volume de production ou de sa qualité due à une mauvaise volonté évidente ;

3°) la non-observation des prescriptions d'hygiène et de sécurité durant le travail ou la négligence de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel dont il est responsable ou pour sauvegarder les objets qui lui sont confiés ;

4°) le refus injustifié d'exécuter les ordres relatifs au travail émanant formellement des organes compétents dans l'entreprise employant le travailleur ou de son supérieur ;

5°) le fait de se procurer des avantages matériels ou d'accepter des faveurs en connexion avec le fonctionnement de l'entreprise ou au détriment de celle-ci ;

6°) le vol ou l'utilisation par le travailleur, dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'une tierce personne, de fonds, de titres ou d'objets qui lui sont confiés en raison du poste de travail qu'il occupe ;

7°) le fait de se présenter au travail en état d'ébriété manifeste ou de consommer des boissons alcoolisées pendant la période de travail ;

8°) l'absence ou l'abandon du poste de travail d'une façon évidente et injustifiée, sans l'autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant ;

9°) le fait de se livrer, pendant ou à l'occasion de son travail, à des actes de violence ou à des menaces dûment constatés contre toute personne appartenant ou non à l'entreprise ;

10°) la divulgation d'un des secrets professionnels de l'entreprise ;

11°) le refus de prêter assistance en cas de danger imminent touchant l'entreprise ou les personnes qui s'y trouvent.

La révocation est prononcée sans consultation du conseil de discipline lorsque le travailleur a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement, notamment pour crime ou pour infraction commise contre la sûreté de l'Etat, usurpation de fonction, attentat aux mœurs, faux témoignage, abus de confiance, escroquerie, diffamation, dénonciation calomnieuse, que l'infraction ait été commise à l'occasion de l'exercice du travailleur de ses fonctions ou en dehors de celles-ci.

La révocation est prononcée d'office contre tout travailleur pris en flagrant délit de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance, dûment établis, dans son service ou à l'occasion de son service.

En cas de faute grave, l'employeur peut décider sous sa propre responsabilité de relever immédiatement le travailleur de son service avec privation partielle ou totale de ses salaires pour une durée n'excédant pas un mois jusqu'à proposition de sanction par le conseil de discipline. Ce dernier doit être convoqué dans un délai maximum de trois jours et aura à formuler son avis au plus tard dans le mois à partir du jour de la suspension du travail.

Si la sanction définitive ne comporte pas à titre principal ou à titre accessoire, privation de salaire ou si elle comporte une privation de salaire pour une période inférieure à celle pendant laquelle elle a été effectuée, le travailleur se verra rétabli dans tous ses droits.

Au cas où le travailleur faisant l'objet de poursuites judiciaires suite à une plainte de l'employeur est reconnu innocent, il bénéficie de tous ses droits comme s'il était en activité.

Chaque fois qu'un travailleur est appelé à comparaître devant le conseil de discipline, il doit être informé trois jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il en formule la demande à l'employeur, il a le droit de recevoir immédiatement copie de son dossier et du rapport présenté contre lui.

Il peut présenter sa défense par mémoire et se faire assister devant le conseil de discipline par un travailleur de son choix ou par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient et par des avocats. Dans cette hypothèse le dossier sera également communiqué au défenseur.

Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline désigne un rapporteur parmi les membres du conseil n'ayant pas de relations directes avec cette affaire. Le rapporteur établit par écrit un procès verbal des débats et des décisions prises. Le procès-verbal est signé par les membres du conseil de discipline.

La révocation entraîne le licenciement sans droit à l'indemnité de préavis ou toute autre indemnité.

Le travailleur frappé d'une peine disciplinaire autre que la révocation pourra, après une période d'un an s'il s'agit d'une sanction du 1er degré et après deux ans pour une sanction du 2ème degré relative à la rétrogradation, introduire une demande auprès de l'employeur, tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier; communication peut en être faite au conseil de discipline.

Toute trace d'une peine disciplinaire doit définitivement disparaître du dossier de l'agent, après deux ans pour les sanctions du 1er degré et cinq ans pour les sanctions du 2ème degré à condition que dans l'intervalle, l'intéressé n'ait subi aucune sanction disciplinaire.

Article 34 (nouveau) : Formation professionnelle

L'employeur s'engage à favoriser dans la mesure du possible l'apprentissage, la formation et le perfectionnement professionnels qui seront organisés conformément à la législation en vigueur.

L'employeur assure, le cas échéant, l'organisation de cours de formation professionnelle. Il met en œuvre tous les moyens jugés utiles pour l'apprentissage, la formation et le perfectionnement professionnels de ses travailleurs et ce en collaboration avec toutes les parties concernées.

Article 35 (nouveau) : Obligations de l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité

L'employeur est tenu d'aménager les locaux dans un état sanitaire répondant à toutes les conditions d'hygiène et de sécurité.

Dans ce but, il fera installer en particulier des lavabos, des douches, des WC et des vestiaires et ce conformément au décret n°68-328 du 22 octobre 1968 relatif à la fixation des règles générales d'hygiène. L'employeur est tenu aussi de mettre à la disposition des travailleurs un local pour leur permettre de s'y reposer pendant les coupures qui séparent les séances du travail.

L'employeur est tenu également de fournir à chaque travailleur:

1) un litre de lait par jour de travail effectif ou l'équivalent en espèce ;

2) un quart d'heure pour prendre une douche ;

3) une prime de salissure fixée à 1,560 dinars par mois ou 60 millimes par jour ou l'équivalent de détergents.

Il est exigé de veiller à la propreté du vêtement de travail.

L'employeur est tenu de fournir les moyens nécessaires de protection tels que vêtements et chaussures de protection, boîte à pharmacie pour les premiers soins qui ne sera utilisée qu'en cas de nécessité, boîte à outils et clefs....

Article 39 (nouveau) : Indemnité de licenciement

Il sera alloué à tout travailleur licencié, sauf faute grave dûment établie, une indemnité de licenciement tenant compte de son ancienneté dans l'établissement; cette indemnité est fixée comme suit :

- un mois de salaire par année de service effectif pour le personnel administratif ;

- 15 jours de salaire par année de service effectif pour le reste du personnel.

L'indemnité de licenciement qui est distincte du préavis ainsi que des dommages et intérêts dûs en cas de licenciement abusif, ne peut excéder le salaire de 6 mois quelle que soit l'ancienneté de l'intéressé.

L'ancienneté dans l'établissement est comptée à partir du premier jour de l'entrée en service, les suspensions n'entraînant pas rupture du contrat de travail ne sont pas déduites du calcul.

Le calcul de l'indemnité de licenciement aura pour base le salaire et les accessoires de salaires perçus par le travailleur licencié pendant le mois précédant le licenciement ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis du licenciement.

En cas de licenciement du personnel pour des raisons technologiques, il sera alloué à tout travailleur licencié une indemnité de licenciement dont le montant est égal à un mois de salaire par année de travail effectif sans que cette indemnité ne dépasse 18 mois de salaire quelle que soit l'ancienneté du travailleur concerné.

Article 44 (nouveau) : tenue de travail

L'employeur est tenu de fournir gratuitement à ses salariés le 1er mai de chaque année deux tenues de travail. Il leur fournit également et en cas de besoin, les vêtements de protection et met à leur disposition un vestiaire pour y déposer les tenues de travail et de protection.

La commission paritaire ou, à défaut, les représentants du personnel fixent en accord avec l'employeur les normes de ces tenues.

Le travailleur s'engage à porter les vêtements de travail et de protection pendant l'exercice de son travail.

Article 45 (nouveau) : régime de prévoyance sociale

Un régime de prévoyance sociale obligatoire (Assurance Groupe) couvrant à titre complémentaire les assurances sociales de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sera institué.

Contribuent à ce régime l'employeur et ses travailleurs.

Le travailleur victime d'un accident de travail pendant l'exercice de son travail, bénéficiera d'un salaire complémentaire calculé par référence au salaire de base.

Ce salaire complémentaire constitue la différence entre l'indemnité journalière due par la société d'assurance et le salaire de base qu'il perçoit.

Article deux : Il est ajouté à la convention collective sus-visée l'article suivant:

Article 47 (6) (nouveau) : Frais de déplacement

Au cas où les chauffeurs des camions ou de voitures ou les convoyeurs sont chargés par ordre de mission d'effectuer des déplacements de service exigeant de prendre le déjeuner, le dîner ou de passer la nuit en dehors de chez eux, l'employeur est tenu de contribuer aux frais de déplacements comme suit :

- 3 dinars (Trois dinars) pour chaque repas

- 5 dinars (cinq dinars) pour l'hébergement

Article trois : Les grilles des salaires annexées au présent avenant s'appliquent selon les dates suivantes :

- Les grilles n°1 et 2 : à partir du 1er Mai 1993

- Les grilles n°3 et 4 : à partir du 1er Mai 1994

- Les grilles n°5 et 6 : à partir du 1er Mai 1995.

Les augmentations découlant de l'application de ces grilles des salaires s'appliquent aux salariés qui perçoivent des salaires supérieurs à ceux des grilles des salaires en vigueur à la date du 30 avril 1993.

Article Quatre : Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er mai 1993, sous réserve des dispositions prévues à l'article trois ci-dessus.

Tunis, le 11 juin 1993

Pour les Organisations Syndicales
des Travailleurs

Le Secrétaire Général de l'Union
Générale Tunisienne
du Travail
Signé : Ismail SAHBANI

Le Secrétaire Général
de la Fédération Générale
des professions diverses
Signé : MONGI ABDERRAHIM

Pour les Organisations Syndicales
des Employeurs

Le Président de l'Union Tunisienne
de l'Industrie, du Commerce
et de l'Artisanat
Signé : Hédi JILANI

le Président de la Chambre syndicale
de l'imprimerie et de la diffusion

Signé : MOHSEN AYARI

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

GRILLE DES SALAIRES N° 1

Concernant : l'Imprimerie, la Gravure, la Reliure,

Personnel payé à l'heure et Personnels Technique et de Direction

la Brochure, la Transformation du Carton et la Photographie

APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1993

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Durée dans l'échelon	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Ancienneté effective	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	31
Catégorie															
I	758	801	803	808	809	815	816	822	823	827	830	849	851	859	870
	820	827	829	835	838	859	869	880	888	899	907	916	926	935	949
	841	845	850	853	876	885	897	907	916	926	936	945	957	965	981
II	860	887	898	908	919	928	943	951	963	971	985	995	1 012	1 016	1 033
	945	961	975	986	1 001	1 012	1 022	1 035	1 045	1 058	1 066	1 080	1 091	1 104	1 137
	1 009	1 023	1 034	1 048	1 059	1 073	1 084	1 098	1 111	1 126	1 152	1 166	1 176	1 192	1 205
III	1 093	1 109	1 121	1 136	1 164	1 179	1 192	1 207	1 219	1 236	1 249	1 267	1 280	1 294	1 318
	1 146	1 163	1 191	1 204	1 221	1 233	1 250	1 264	1 283	1 297	1 315	1 331	1 348	1 363	1 388
	1 174	1 191	1 224	1 240	1 255	1 268	1 286	1 303	1 321	1 338	1 355	1 370	1 387	1 400	1 431
IV	251 011	254 915	258 519	264 770	268 804	273 771	277 102	280 710	284 313	287 917	291 521	295 124	301 228	304 832	310 638
	371 353	379 387	387 120	394 853	402 586	410 320	418 053	425 786	433 520	441 253	448 986	456 719	464 453	472 186	483 635
	447 621	458 545	469 169	479 793	490 417	501 041	511 665	522 289	532 913	543 537	554 161	564 785	575 409	586 033	600 787

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et

majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

GRILLE DES SALAIRES N° 2

Concernant : l'Imprimerie, la Gravure, la Reliure,

PERSONNEL ADMINISTRATIF (Mensuel)

la Brochure, la Transformation du Carton et la Photographie

APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1993

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Durée dans l'échelon	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Ancienneté effective	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	31
Catégorie															
1	158 116	168 543	169 226	169 907	170 590	171 373	172 120	172 865	173 611	174 358	175 102	175 848	177 808	179 664	182 297
2	175 219	176 324	177 202	177 944	178 741	179 545	181 460	183 564	185 673	187 779	189 885	191 991	193 582	196 204	199 214
3-4-5-6	185 989	187 137	189 277	191 672	194 066	196 461	198 856	201 251	203 646	206 041	208 435	210 830	215 724	218 633	221 562
7-8-9	202 992	206 008	208 724	211 440	214 155	217 639	220 313	222 988	225 662	227 937	231 011	233 686	236 405	239 035	242 897
10	221 859	225 309	228 458	233 032	234 757	235 927	237 995	242 127	245 227	248 296	251 427	257 027	260 126	263 226	267 726
11-12	247 899	252 232	256 266	262 798	266 832	270 865	274 898	278 737	282 341	285 945	289 548	293 152	299 256	302 859	306 924
13-14-15	293 736	298 879	306 222	311 064	315 700	320 749	325 592	330 736	336 033	341 330	346 626	351 923	357 220	362 516	384 023

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et

majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

GRILLE DES SALAIRES N° 3

Concernant : l'Imprimerie, la Gravure, la Reliure,

Personnel payé à l'heure et Personnels Technique et de Direction

la Brochure, la Transformation du Carton et la Photographie

APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1994

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Durée dans l'échelon	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Ancienneté effective	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	31
Catégorie															
I	816	859	861	866	867	873	874	880	881	885	888	907	909	917	928
	880	887	889	895	898	919	929	940	948	959	967	976	986	995	1 009
	904	908	913	916	939	948	960	970	979	989	999	1 008	1 020	1 028	1 044
II	925	952	963	973	984	993	1 008	1 016	1 028	1 036	1 050	1 060	1 077	1 081	1 098
	1 012	1 028	1 042	1 053	1 068	1 079	1 089	1 102	1 112	1 125	1 133	1 147	1 158	1 171	1 204
	1 079	1 093	1 104	1 118	1 129	1 143	1 154	1 168	1 181	1 196	1 222	1 236	1 246	1 262	1 275
III	1 165	1 181	1 193	1 208	1 236	1 251	1 264	1 279	1 291	1 308	1 321	1 339	1 352	1 366	1 390
	1 221	1 238	1 266	1 279	1 296	1 308	1 325	1 339	1 358	1 372	1 390	1 406	1 423	1 438	1 463
	1 251	1 268	1 301	1 317	1 332	1 345	1 363	1 380	1 398	1 415	1 432	1 447	1 464	1 477	1 508
IV	267 511	271 415	275 019	281 270	285 304	290 271	293 602	297 210	300 813	304 417	308 021	311 624	317 728	321 332	327 138
	388 353	396 387	404 120	411 853	419 586	427 320	435 053	442 786	450 520	458 253	465 986	473 719	481 453	489 186	500 635
	465 621	476 545	487 169	497 793	508 417	519 041	529 665	540 289	550 913	561 537	572 161	582 785	593 409	604 033	618 787

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et

majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

GRILLE DES SALAIRES N° 4

Concernant : l'Imprimerie, la Gravure, la Reliure,

PERSONNEL ADMINISTRATIF (Mensuel)

la Brochure, la Transformation du Carton et la Photographie

APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1994

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Durée dans l'échelon	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Ancienneté effective	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	31
Catégorie															
1	174 116	184 543	185 226	185 907	186 590	187 373	188 120	188 865	189 611	190 358	191 102	191 848	193 808	195 664	198 297
2	191 219	192 324	193 202	193 944	194 741	195 545	197 460	199 564	201 673	203 779	205 885	207 991	209 582	212 204	215 214
3-4-5-6	201 989	203 137	205 277	207 672	210 066	212 461	214 856	217 251	219 646	222 041	224 435	226 830	231 724	234 633	237 562
7-8-9	218 992	222 008	224 724	227 440	230 155	233 639	236 313	238 988	241 662	243 937	247 011	249 686	252 405	255 035	258 897
10	237 859	241 309	244 458	249 032	250 757	251 927	253 995	258 127	261 227	264 296	267 427	273 027	276 126	279 226	283 726
11-12	263 899	268 232	272 266	278 798	282 832	286 865	290 898	294 737	298 341	301 945	305 548	309 152	315 256	318 859	322 924
13-14-15	309 736	314 879	322 222	327 064	331 700	336 749	341 592	346 736	352 033	357 330	362 626	367 923	373 220	378 516	400 023

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

GRILLE DES SALAIRES N° 5

Concernant : l'Imprimerie, la Gravure, la Reliure,

Personnel payé à l'heure et Personnels Technique et de Direction

la Brochure, la Transformation du Carton et la Photographie

APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1995

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Durée dans l'échelon	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Ancienneté effective	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	31
Catégorie															
I	874	917	919	924	925	931	932	938	939	943	946	965	967	975	986
	940	947	949	955	958	979	989	1 000	1 008	1 019	1 027	1 036	1 046	1 055	1 069
	967	971	976	979	1 002	1 011	1 023	1 033	1 042	1 052	1 062	1 071	1 083	1 091	1 107
II	990	1 017	1 028	1 038	1 049	1 058	1 073	1 081	1 093	1 101	1 115	1 125	1 142	1 146	1 163
	1 079	1 095	1 109	1 120	1 135	1 146	1 156	1 169	1 179	1 192	1 200	1 214	1 225	1 238	1 271
	1 149	1 163	1 174	1 188	1 199	1 213	1 224	1 238	1 251	1 266	1 292	1 306	1 316	1 332	1 345
III	1 237	1 253	1 265	1 280	1 308	1 323	1 336	1 351	1 363	1 380	1 393	1 411	1 424	1 438	1 462
	1 296	1 313	1 341	1 354	1 371	1 383	1 400	1 414	1 433	1 447	1 465	1 481	1 498	1 513	1 538
	1 328	1 345	1 378	1 394	1 409	1 422	1 440	1 457	1 475	1 492	1 509	1 524	1 541	1 554	1 585
IV	284 011	287 915	291 519	297 770	301 804	306 771	310 102	313 710	317 313	320 917	324 521	328 124	334 228	337 832	343 638
	405 353	413 387	421 120	428 853	436 586	444 320	452 053	459 786	467 520	475 253	482 986	490 719	498 453	506 186	517 635
	483 621	494 545	505 169	515 793	526 417	537 041	547 665	558 289	568 913	579 537	590 161	600 785	611 409	622 033	636 787

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

GRILLE DES SALAIRES N° 6

Concernant : l'Imprimerie, la Gravure, la Reliure,

PERSONNEL ADMINISTRATIF (Mensuel)

la Brochure, la Transformation du Carton et la Photographie

APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1995

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Durée dans l'échelon	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Ancienneté effective	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	31
Catégorie															
1	190 116	200 543	201 226	201 907	202 590	203 373	204 120	204 865	205 611	206 358	207 102	207 848	209 808	211 664	214 297
2	207 219	208 324	209 202	209 944	210 741	211 545	213 460	215 564	217 673	219 779	221 885	223 991	225 582	228 204	231 214
3-4-5-6	217 989	219 137	221 277	223 672	226 066	228 461	230 856	233 251	235 646	238 041	240 435	242 830	247 724	250 633	253 562
7-8-9	234 992	238 008	240 724	243 440	246 155	249 639	252 313	254 988	257 662	259 937	263 011	265 686	268 405	271 035	274 897
10	253 859	257 309	260 458	265 032	266 757	267 927	269 995	274 127	277 227	280 296	283 427	289 027	292 126	295 226	299 726
11-12	279 899	284 232	288 266	294 798	298 832	302 865	306 898	310 737	314 341	317 945	321 548	325 152	331 256	334 859	338 924
13-14-15	325 736	330 879	338 222	343 064	347 700	352 749	357 592	362 736	368 033	373 330	378 626	383 923	389 220	394 516	416 023

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

" Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 9 août 1993 "